**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ**
**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DOLJ**
Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP sub nr.5897
Craiova, B-dul Nicolae Titulescu, Nr. 22
Tel.: 0251/416365; 418717
Fax: 0251/417838
Web: www.dgaspcdolj.ro
E-mail: office@dgaspcdolj.ro
Cod Postal: 200134

Nr. 16637/30.10 2026

Propun a se aproba,
Director general adj. ec.
**Marinela Surugiu**

Se aproba,
Director general
**Florin Stancu**

# CAIET DE SARCINI

**privind achizitia de Echipamentele IT (calculatoare desktop, multifuncționale, videoproiectoare), licenta Windows 11 Pro 64 OEM si licenta Microsoft Office Home & Business 2024 perpetua, in scopul implementarii proiectului cod SMIS: 357122 intitulat Extinderea activitatii centrelor de zi pentru copiii cu dizabilitati –Bailesti-Craiova in cadrul Programului incluziune si demnitate sociala 2021-2027 Nr: PIDS/666/PIDS_P7/OP4/ESO4.11/PIDS_A32/357122**

## 1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.
Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Acestea definesc, dupa caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.
In cadrul acestei proceduri, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj indeplineste rolul de Autoritate contractanta in cadrul Contractului.
Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.
Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minime si obligatorii. Oferta care nu respecta cerintele minime obligatorii prevazute in Caietul de sarcini va fi considerata neconforma si va fi respinsa.

Oportunitatea achizitionarii de produse si operatiuni accesorii de o anumita performanta si calitate, concretizata in modalitatea de evaluare a ofertelor, precum si caracteristicile tehnice impuse pentru acestea, sunt stabilite de autoritatea contractanta, in functie de interesul public si de necesitatile obiective si prioritatile compartimentelor din cadrul autoritatii contractante. Astfel, autoritatea contractanta nu are nici o obligatie legala de a modifica documentatia de atribuire ca urmare a solicitarilor operatorilor economici exprimate in acest sens. Dreptul acordat operatorilor economici de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire, nu poate fi inteles prin obligarea autoritatii contractante de a modifica documentatia de atribuire in conformitate cu solicitarile operatorilor economici posibili ofertanti.

Avand in vedere faptul ca, in cadrul procesului de achizitii publice, autoritatea contractanta a pus la

dispozitia operatorilor economici, prin intermediul SEAP, toate informatiile necesare (orice cerinta, criteriu, regula si alte informatii necesare) pentru a asigura acestora o informare completa, corecta si explicita/precisa cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire (cerintele achizitiei, obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire), iar operatorii economici au avut posibilitatea sa adreseze clarificari si/sau sa conteste prevederile documentatiei de atribuire in vederea corectarii/completarii acesteia, in cazul aparitiei unor astfel de situatii, asa cum au fost descrise anterior, furnizorul/contractantul fie le va rezolva pe propria cheltuiala astfel incit produsele sa fie utilizabile in conditiile de functionare/mediul in care este utilizat produsul (mentionate in caietul de sarcini) si ofertei tehnice fie se va intra sub incidenta sanctiunilor corespunzatoare contractuale (spre exemplificare, aplicare penalitati de intirziere, denuntarea unilaterala a contractului de catre achizitor si aplicarea celorlalte prevederi contractuale privind acest aspect, executarea garantiei de buna executie, daune – interese).

Criteriile privind capacitatea si/sau cerintele minime solicitate pentru indeplinirea acestora, sunt prevazute in documentatia de atribuire (caiet de sarcini, formulare, model de contract).

In oricare din etapele generale ale proiectului/contractului, pe durata derularii contractului, nu se accepta variatii (diminuari, renuntari, suplimentari) ale tipurilor/cantitatii de produse initial ofertate si contractate indiferent de motivele invocate de furnizor in acest sens.

Specificatiile tehnice care indica un anumit producator, o anumita origine sau un anumit procedeu, ori care se refera la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie specifica sau la standard, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a caracteristicilor produselor ce urmeaza a fi achizitionate si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici; acestea vor fi intotdeauna insotite de mentiunea «sau echivalent».

Potrivit art. 156 alin. (6) din Legea nr. 98/2016, ofertantul trebuie sa demonstreze in oferta sa, prin orice mijloace relevante adecvate, inclusiv cele prevazute la art. 158 - 159 din lege, ca produsul ofertat satisface cerintele de performanta si cerintele functionale stabilite de autoritatea contractanta.

Orice trimitere la standarde astfel cum este stabilit la art. 156 alin.(1), lit. b) din Legea 98/2016 si la marca specifica, sunt insotite de mentiunea/sintagma „sau echivalent", potrivit detaliilor/cerintelor/specificatiilor/fiselor tehnice, parte integranta din prezentul caiet de sarcini necesare estimarii efortului eferent realizarii/implementarii contractului/proiectului. Astfel, orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire, prin care se indica/precizeaza/se face trimitere la standarde nationale care transpun standarde europene, evaluari tehnice europene, specificatii tehnice comune, standarde internationale, alte sisteme de referinta tehnice instituite de catre organismele de standardizare europene sau, in lipsa oricarora dintre acestea, la standarde nationale, la agremente tehnice nationale sau specificatii tehnice nationale referitoare la proiectarea, calcularea si executia/utilizarea produselor va fi interpretata de catre ofertant in sensul de "sau echivalent". Oferta nu va fi respinsa daca ofertantul demonstreaza in oferta sa, prin orice mijloace adecvate, ca produsele propuse/ofertate indeplinesc intr-un mod echivalent cerintele respective prin care se indica/precizeaza/se face trimitere la un anumit producator, o anumita origine sau un anumit procedeu care caracterizeaza produsele furnizate/operatiunile accesorii de un anumit operator economic sau se refera la denumiri comerciale, marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie specifica sau la standarde nationale care transpun standarde europene, evaluari tehnice europene, specificatii tehnice comune, standarde internationale, alte sisteme de referinta tehnice instituite de catre organismele de standardizare europene sau, in lipsa oricarora dintre acestea, la standarde nationale, la agremente tehnice nationale sau specificatii tehnice nationale referitoare la proiectarea, calcularea si executia/utilizarea produselor.

In acest caz, ofertantul trebuie sa demonstreze in oferta sa, prin orice mijloace adecvate, inclusiv cele prevazute la art. 158 din Legea 98/2016, ca produsele satisfac cerintele de performanta si cerintele functionale stabilite de autoritatea contractanta.

Toate produsele trebuie sa fie noi. Nu se accepta produse second-hand.

## 2 Contextul realizării acestei achiziții de produse

### 2.1 Informații despre Autoritatea contractantă

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dolj este instituţie publică cu personalitate juridică înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Dolj cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale din judeţ.

Întreaga cazuistică este evaluată şi monitorizată de echipe interdisciplinare formate din: asistenţi sociali, psihologi, jurişti, specialişti în terapie şi recuperare medicală. DGASPC Dolj sprijină de la înfiinţare persoanele cu dizabilităţi din judeţ, atât la nivelul copiilor cu dizabilităţi, cât şi la nivelul persoanelor adulte. **Grupul tinta vizat de proiect în cele doua centre este constituit din un nr de 215 de copii cu dizabilităţi beneficiaza de terapii: • în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare „Sf. Apostol Andrei " Craiova: 91 copii cu dizabilitati; • în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare „Floare de Colţ" Băileşti: 124 copii cu dizabilitati.**

În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, DGASPC îndeplineşte în principal următoarele funcţii:

**a)**de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei şi planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean;

**b)**de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilităţi, victimelor violenţei în familie, persoanelor vârstnice etc., precum şi a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi la nivelul judeţului;

**c)**de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;

**d)**de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;

**e)**de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului;

**f)**de reprezentare a consiliului judeţean, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;

**g)**de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile.

DGASPC Dolj este principalul furnizor de servicii sociale din judetul Dolj.

#### 2.1.1. Autoritate Contractanta:

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj,

Bld. Nicolae Titulescu nr. 22, municipiul Craiova, judetul Dolj

#### 2.1.2. Ordonator principal de credite:

Presedintele Consiliului Judetean Dolj

#### 2.1.3. Autoritate Finantatoare:

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027, reprezentat prin Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar.

### 2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Pentru creşterea calităţii serviciilor sociale cat si a gradului de satisfactie acordate beneficiarilor eligibili, prin creşterea gradului de dotare cu Echipamentele IT (calculatoare desktop, multifuncţionale,

videoproiectoare), licente Windows 11 Pro 64 OEM si licente Microsoft Office Home & Business 2024 perpetue, în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Sf. Apostol Andrei Craiova si în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare „Floare de Colț" Băilești, din subordinea D.G.A.S.P.C. Dolj.

Achizitia produselor are ca sursa de finanțare: **Fondul Social European+ (85%) si Bugetul de stat (13%) si contribuția beneficiar (2%)**, autoritatea contractantă îndeplinind calitatea de beneficiar, în contractul nr. **PIDS/666/PIDS_P7/OP4/ESO4.11/PIDS_A32/357122**, încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027.

**2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă**

Beneficiile anticipate de autoritatea contractantă sunt următoarele:

- creșterea performanței activității;
- crește eficiența modului de lucru cu beneficiarii cu afectiuni, adresabilitatea, calitatea actului terapeutic de reabilitare: număr mai mare de beneficiari, servicii de terapie psihologică de înaltă calitate, satisfactie ridicată din partea beneficiarilor, reducerea dizabilităților cauzată de afecțiunea specifică.
- îmbunătățirea complexității și calității serviciilor acordate beneficiarilor eligibili, prin creșterea gradului de dotare cu **Echipamente IT, licente Windows 11 Pro 64 OEM si licente Microsoft Office Home & Business 2024 perpetue** în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare „Sf. Apostol Andrei" Craiova si în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare „Floare de Colț" Băilești, aflate in subordinea D.G.A.S.P.C. Dolj. **Echipamentele IT (calculatoare desktop, multifuncționale, videoproiectoare) si** licentele Windows 11 Pro 64 OEM si Microsoft Office Home & Business 2024 perpetue vor fi utilizate in procesul de reevaluare a beneficiarilor.

Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

Nu este cazul

**2.4 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea contractantă își desfășoară activitatea**

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj este responsabila de aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.

**3. Produse solicitate**

**3.1. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor**

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, in calitate de institutie publica cu personalitate juridica infiintata in subordinea Consiliului Judetean Dolj isi desfasoara activitatea in principal in domeniul asigurarii nevoilor beneficiarilor.

In vederea realizarii activitatilor in Centrul de Recuperare și Reabilitare Sf. Apostol Andrei Craiova si în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare „Floare de Colț" Băilești, din cadrul Directiei Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj este necesara achizitia de echipamente IT si licente Windows 11 Pro 64 OEM si Microsoft Office Home & Business 2024 perpetue.

**3.2. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor**

Este necesara achizitionarea echipamentelor IT (calculatoare desktop, multifuncționale, videoproiectoare) si licente Windows 11 Pro 64 OEM si Microsoft Office Home & Business 2024 perpetue, pentru:

- lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de

îngrijire pe termen lung
- utilizarea tehnologiilor digitale de catre cadrele de spacialitate in interactiunile lor profesionale cu colegii si beneficiarii, pentru dezvoltarea profesionala proprie si in interesul institutieii.
- achizitia de competente necesare pentru utilizarea, crearea si partajarea eficienta si responsabila a resurselor digitale in cadrul procesului de abilitare-reabilitare, consiliere si educatie a beneficiarilor.
- utilizarea strategiilor digitale pentru imbunatatirea evaluarii initiale, periodice, planificarii si monitorizarii rezultatelor
- computerele desktop sunt necesare pentru furnizarea serviciilor suport pentru familiile si persoanele care se ocupa de cresterea si ingrijirea copiilor cu dizabilitati (6 buc) si pentru echipa de management de proiect (1 buc).
- multifunctionalele sunt necesare pentru dotarea celor 2 centre astfel incat activitatile sa se poata desfasura in bune conditii.
- videoproiectoarele sunt necesare pentru furnizarea serviciilor suport pentru familiile si persoanele care se ocupa de cresterea si ingrijirea copiilor cu dizabilitati.
- licentele Microsoft Office sunt necesare pentru buna functionare a computerelor desktop care se vor achizitiona .
- licentele Microsoft Windows 11 PRO 64 sunt necesare pentru buna functionare a computerelor desktop care se vor achizitiona .

### 3.3. Descrierea produselor solicitate si, daca este cazul, a operatiunilor cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Prin intermendiul acestui contract, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj in calitate de autoritate contractanta intentioneza sa achizitioneze echipamente IT de tip calculatoare desktop, multifuncționale, videoproiectoare si licente Windows 11 Pro 64 OEM si Microsoft Office Home & Business 2024 perpetue.

| Nr. crt. | CPV | Denumire produs | UM | Cantitatea estimata | Pret in lei fara TVA/UM | Criteriul de atribuire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lotul 1** | | | | | | |
| 1 | 30000000-9 | **Sistem de calcul desktop complet (unitate centrala, monitor, tastatura, mouse)** | Buc | 6 | 6500 lei ftva/buc | Cel mai bun raport calitate-pret conf. art.187 alin.3 lit.a) din legea 98/2016 |
| 2 | 30000000-9 | **Multifunctionala A3 si A4 color 2 tavi cu stand** | Buc | 2 | 10279,89 lei ftva/buc | Cel mai bun raport calitate-pret conf. art.187 alin.3 lit.a) din legea 98/2016 |
| 3 | 30000000-9 | **Videoproiector rezolutie min 1920 x 1080 px** | Buc | 2 | 1824,23 lei ftva/buc | Cel mai bun raport calitate-pret conf. art.187 alin.3 lit.a) din legea 98/2016 |
| Lotul 2 | | | | | | |
| 4 | 48624000-8 | **Licenta Windows 11 Pro 64 OEM** | Buc | 6 | 741,00 lei ftva/buc | Cel mai bun raport calitate-pret conf. art.187 alin.3 lit.a) din legea 98/2016 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 48624000-8 | **Licenta Microsoft Office Home & Business 2024 perpetua** | Buc | 6 | 1141,98 lei ftva/buc | Cel mai bun raport calitate-pret conf. art.187 alin.3 lit.a) din legea 98/2016 |

**3.3.1. Propunerea tehnica** va cuprinde o descriere detaliata a modului in care ofertantul indeplineste punctual cerintele impuse pentru echipamentul/echipamentele care face obiectul contractului de furnizare, urmarind cerintele Caietului de sarcini.

**Impreuna cu propunerea tehnica, ofertantul va prezenta:**

- Formularul de oferta tehnica din Sectiunea Documentatie- se va completa conform solicitarii si se va depune semnat si stampilat.
- Fisa tehnica a produsului; documente edificatoare prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei, (original si traducere).
- Detalii producator;
- Declaratie / certificat de conformitate CE-dupa caz, tradus in limba română;
- **Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba română.**
- Ofertantul va confirma termenul de plata, termenul de livrare si de garantie/valabilitate al produsului ofertat.
- Certificat ISO, dupa caz.

**Propunerea tehnica impreuna cu toate documentele edificatoare in sustinerea indeplinirii cerintelor vor fi transmise, pina la data limita precizata in anuntul de publicitate.**

Ofertantul va indica in mod distinct, motivat, care informatii din propunerea tehnica sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. Lipsa acestor indicatii clare si distincte presupune ca documentele nu sunt confidentiale.

**Nota: Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avind mentiunea " sau echivalent".**

Neprezentarea ofertei si a documentelor solicitate in caietul de sarcini si anexele la caietul de sarcini precum si anuntul de publicitate din SEAP, in limba româna, va duce la descalificarea ofertei ca fiind neconforma.

**3.3.2. Oferta de pret**

Propunerea financiara va fi intocmita conform formularelor.

Se vor intocmi si depune ambele formulare semnate. Operatorul economic va fi atent la elaborarea propunerii financiare pentru a evita orice eroare aritmetica (in cifre si litere).

Preturile se vor exprima in lei cu maxim 2 zecimale.

Oferta financiara va cuprinde pretul unitar al produsului ofertat in lei fara TVA.

Pretul ofertat va cuprinde inclusiv urmatoarele:

- transport;
- mentenanta in perioada de garantie;

Preturile unitare vor fi ferme, nu se vor majora ulterior, si vor fi valabile pana la finalizarea contractului.

Astfel, pentru sustinerea tuturor activitatilor sale in cadrul contractului, operatorul economic își va prevede si asigura toate fondurile financiare necesare tuturor activitatilor (mijloace de transport, fonduri necesare deplasarilor la obiectivul de investitii/comisii, cazare, diurne, precum si orice alte fonduri financiare pe care le considera necesare pentru functionarea efectiva si eficienta), astfel incit sa raspunda cu operativitate tuturor solicitarilor autoritatii contractante etc.

**3.3.2.1.Criteriul de atribuire al contractului: „cel mai bun raport calitate-pret"**

**A. Pentru lotul 1 - echipamente IT de tip calculatoare desktop, multifuncționale, videoproiectoare „cel mai bun raport calitate-pret"**

**Propunerea financiara are o pondere de 40 %**
Denumire factor de evaluare =pretul ofertei
Descriere = componenta financiara
Punctaj maxim factor : 40
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:
a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat ;
b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional astfel P(n)=(Pretul minim ofertat/Pret n) x punctaj maxim alocat.

**Propunerea tehnica are o pondere de 60%**

Denumire factor de evaluare = **perioda de garantie extinsa** a produselor

1. **Perioda de garantie extinsa – 20 puncte - va fi exprimata in luni**

Punctajul se acorda astfel:
a) Pentru cea mai mare perioada se acorda punctajul maxim alocat (20 puncte);
b) Pentru celelalte oferte de garantie extinsa punctajul PG(n) se calculeaza proportional, astfel: PG(n) = (numar luni ofertate/numar luni maxim ofertat) x punctaj maxim alocat (20 puncte)
**Perioada de garantie extinsa acordata echipamentului IT** de tip calculatoare desktop, multifuncționale, videoproiectoare **va fi de minim 12 de luni si incepe dupa data expirarii perioadei de garantie a producatorului.**

Denumire factor de evaluare = **perioada de livrare** a produselor

2. **Termen de livrare – 20 puncte – va fi exprimat in numar de zile calendaristice si se va calcula de la data comunicarii ordinului de livrare--termenul de livrare maxim este de 45 de zile de la semnarea contractului.**

Punctajul se acorda astfel:
a) Pentru cea mai mica perioada de livrare se acorda punctajul maxim alocat (20 puncte);
b) Pentru celelalte oferte de livrare punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) = (numar zile cel mai mic ofertat/ numar zile ofertate) x punctaj maxim alocat (20 puncte)

Denumire factor de evaluare = **Performanta energetica** a produselor in modul activ

3.**Performanta energetica** in modul activ – **20 puncte - va fi exprimata in Watt**

Punctajul se acorda astfel:
a) Pentru cel mai mic consum de energie (cea mai mică valoare exprimată în Wați) se acordă punctajul maxim alocat (20 puncte);
b) Pentru celelalte oferte punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Consum minim/ Consum ofertat) x punctaj maxim alocat (20 puncte)

**Punctajul va fi calculat individual, pentru fiecare produs din tabelul 3.3.5. -Produse solicitate- din caietul de sarcini la lotul 1.**

Punctajul final (Pf) /Lot 1 va fi calculat dupa formula:

$$Pf/Lot\ 1 = \frac{Puncte\ prod.1 + Puncte\ prod.2 + Puncte\ prod.3}{3}$$

**B. Pentru lotul 2 - licenta Windows 11 Pro 64 OEM si licenta Microsoft Office Home & Business 2024 perpetua „cel mai bun raport calitate-pret"**

**Propunerea financiara are o pondere de 40 %**

Denumire factor de evaluare =pretul ofertei

Descriere = componenta financiara

Punctaj maxim factor : 40

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat ;

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional astfel P(n)=(Pretul minim ofertat/Pret n) x punctaj maxim alocat.

**Propunerea tehnica are o pondere de 60%**

Denumire factor de evaluare = **perioada de livrare** a produselor

**1. Termen de livrare – 30 puncte – va fi exprimat in numar de zile calendaristice si se va calcula de la data comunicarii ordinului de livrare--termenul de livrare maxim este de 45 de zile de la semnarea contractului.**

Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cea mai mica perioada de livrare se acorda punctajul maxim alocat (30 puncte);

b) Pentru celelalte oferte de livrare punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) = (numar zile cel mai mic ofertat/ numar zile ofertate) x punctaj maxim alocat (30 puncte)

Denumire factor de evaluare = **Timp de rezolvare a problemelor tehnice** in timp util la orice incident semnalat de Autoritatea/entitatea contractant

**2. Timp de rezolvare a problemelor tehnice – 30 puncte – va fi exprimat in numar de ore si se va calcula de la data comunicarii oricarui incident semnalat de Autoritatea contractanta.**

Punctajul se acorda astfel:

a) pentru cel mai scurt timp de rezolvare se acorda punctajul maxim alocat (30 puncte);

b) Pentru celelalte oferte de timpi de rezolvare punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) = (cel mai scurt timp ofertat/ timpul ofertat) x punctaj maxim alocat (30 puncte)

**Punctajul va fi calculat individual, pentru fiecare produs din tabelul 3.3.5. -Produse solicitate- din caietul de sarcini la lotul 2.**

Punctajul final (Pf) /Lot 2 va fi calculat dupa formula:

$$Pf/Lot\ 2 = \frac{Puncte\ prod.1 + Puncte\ prod.2}{2}$$

**Oferta castigatoare va fi desemnata oferta cu cel mai mare punctaj astfel:**

$$\mathbf{Pf} = \frac{\mathbf{Pf/Lot\ 1 + Pf/Lot\ 2}}{\mathbf{2}}$$

In conformitate cu art.187 alin.3 lit.a) din legea 98/2016, stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul. Prin aplicarea acestui criteriu de atribuire, autoritatea contractanta urmareste utilizarea eficienta a fondurilor cat si selectarea unui ofertant care sa duca la finalizare acest contract.

**ATENȚIE: PRETUL FIECARUI PRODUS OFERTAT SA NU DEPASEASCA PRETUL ESTIMAT/PRODUS**

**ATENȚIE: OFERTANTUL SE OBLIGĂ PRIN PARTICIPAREA LA PROCEDURĂ SĂ AIBĂ CAPACITATEA DE A FURNIZA ÎNTREAGA CANTITATE DE PRODUSE.**

**3.3.3. Cerinte speciale obligatorii:**

- Furnizorul asigura transportul, pana la sediul beneficiarului si asistenta tehnica prin departamentul de asistenta tehnica;
- Furnizorul asigura instruirea personalului pentru utilizare cu personal autorizat, dupa caz;
- Furnizorul va asigura garantia pentru minim 24 luni, dupa caz si garantia extinsa pentru minim 12 de luni;
- Manualul de operare va fi predat in limba romana;

In derularea contractului, activitatea Contractantului va fi condusa de urmatoarele principii:

*i.* Contractantul actioneaza in interesul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj pe durata furnizarii produselor, in conditiile si cu limitele descrise in documentatia aferenta prezentei proceduri de atribuire;

*ii.* Contractantul actioneaza in sensul realizarii obiectivelor prezentate pentru Contract in ceea ce priveste optimizarea folosirii resurselor necesare indeplinirii obiectivelor Contractului.

*iii.* Nu se accepta mai multe variante de propuneri, se va oferta o singura varianta de oferta;

Depunerea copiei caietului de sarcini sau doar a unei parti din oferta tehnica nu reprezinta elaborarea ofertei tehnice in sensul legii. Modificarea substantiala a ofertei nu este acceptabila. Astfel, nu se admite copierea in tot sau in parte a caietului de sarcini in cadrul propunerii tehnice sau simpla asumare a specificatiilor si prevederilor caietului de sarcini, ofertantii avind obligatia de a proba conformitatea ofertei cu cerintele acestuia prin prezentarea propriei abordari asupra modului de indeplinire a contractului si de rezolvare a eventualelor dificultati legate de indeplinirea acestuia, prin raportare la continutul propunerii tehnice mai sus mentionat; Sunt asteptate raspunsuri concrete care sa demonstreze intelegerea fiecarei cerinte si modalitatea propusa pentru atingerea ei. Nu se asteapta o declaratie de confirmare a conformitatii, ci o demonstrare a modului concret in care oferta raspunde cerintelor. Simpla declarare a respectarii cerintelor sau copierea cerintelor fara personalizarea raspunsului in functie de solutiile ofertate nu se va considera ca este o dovada a modalitatii in care acest lucru se va realiza, iar oferta tehnica va fi respinsa ca neconforma.

*iv.* Nu se permite/accepta depunerea/completarea ulterioara termenului limita de depunere a ofertelor a propunerii tehnice;

**MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI** (conditii generale si particulare)

Limba oficiala a proiectului/contractului va fi limba romina.

Oferta tehnica trebuie organizata corespunzator tuturor cerintelor punctuale din caietul de sarcini si structurii acestuia si va cuprinde elemente minime (anexe distincte sau integrate in propunerea tehnica) in scopul derularii cu succes a contractului.

Totodata oferta va cuprinde o Matrice de corespondenta/conformitate cu cerintele caietului de sarcini

Aceasta sectiune va cuprinde un raspuns, punct cu punct privind toate specificatiile continute in caietul de

sarcini, prin intermediul carora ofertantul va demonstra corespondenta propunerii tehnice cu prevederile caietului de sarcini avand ca referinta cerintele si specificatiile tehnice solicitate, incluzind anexe (spre exemplificare, specificatiile si brosurile producatorilor de produse ofertate in limba romina, certificate de calitate, certificate de conformitate, manuale de utilizare, documentatii/fise tehnice, descrieri functionale explicite pe fluxuri de lucru etc. din care sa rezulte indeplinirea cerintelor minime si obligatorii);
Raspunsul punct cu punct va contine explicatii cu privire la modalitatea de indeplinire propusa de ofertant a fiecarei cerinte. Simpla confirmare a indeplinirii cerintei, sau reformularea cerintei ca raspuns, fara a specifica modul de indeplinire propus de ofertant, nu este suficienta si va duce la respingerea ofertei ca neconforma.
In matricea de corespondenta, se va indica in clar referintele la alte documente, identificind precis locul din documentul respectiv care demonstreaza indeplinirea cerintei.
Toate documentele referite (inclusiv fise tehnice, formulare, proceduri) care fac parte din oferta vor fi stipulate individual in OPIS-ul ofertei.

| **Ofertant** | **Cerinta minima din Caietul de sarcini** | **Referinta din Caietul de sarcini pentru cerinta minima** ***[Capitolul/paragraful]*** **Informatii prezentate in propunerea tehnica pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime** |
|---|---|---|
| *Ofertant* | *Ofertantul introduce un rezumat al cerintei minime din Caietul de Sarcini care are corespondent in informatiile solicitate prin propunerea tehnica* | *Introduceti referinta*<br>*Ofertantul introduce o scurta descriere a informatiilor din propunerea tehnica pe baza carora comisia de evaluare evalueaza indeplinirea cerintei minime* |

### 3.3.4. Caracteristici tehnice minime

Conditiile tehnice minime ce trebuiesc indeplinite constau in respectarea caracteristicilor redate in tabelul de mai jos.

### 3.3.5. Produse solicitate

| Nr. crt. | Denumirea Produsului | Cantitate | Unitate de masura | Loc de livrare | Termen de livrare solicitata | Specificatii tehnice SAU cerinte de performanta / functionale minime | Specificatii tehnice SAU cerinte de performanta / functionale extinse/dorite | Durata minima garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | LOTUL 1 | | | |
| 1 | Sistem de calcul desktop complet (unitate centrala, monitor, tastatura, mouse) | 6 | Bucata | Centrul de Recuperare şi Reabilitare Sf. Apostol Andrei Craiova str. G-ral Dragalina, nr.60A, jud. Dolj - 3 bucatl si la Centrul de Recuperare şi Reabilitare „Floare de Colţ" Băileşti Strada Carpati nr.66, jud. Dolj - 3 bucati | Maxim 45 de zile | **Procesor:** Intel Core Ultra, a doua generatie<br>**Familie processor:** Intel Core Ultra 7<br>**Frecventa mod Turbo:** minimum 5.3 GHz<br>**Numar nuclee:** minim 20<br>**Smart Cache:** 30 MB<br>**Tehnologie fabricatie**: 3 nm<br>**GPU integrat:** Intel Graphics<br>**Administrare la distanta:** Intel vPro Enterprise ce permite administrarea, monitorizarea si intretinerea de la distanta a distemului<br>**Placa video:**<br>Tip placa video: Integrata<br>**Memorie RAM:**<br>Capacitate memorie: minim 16 GB<br>Tip memorie: DDR 5<br>Fecventa memorie : minim 5600 GHz<br>Sloturi RAM: minim 4<br>**Stocare:**<br>- Capacitate unitate de stocare 1: minim 256 GB<br>- Tip stocare 1: SSD M.2 PCIe<br>- Capacitate unitate de stocare 2: minim 2 TB<br>- Tip stocare 2: HDD 7200 RPM SATA 3<br>**Sloturi extensie:**<br>- minim 3 x M.2 (minim 2 pentru stocare)<br>- minim 2 x PCIe 3 x1; 1 x PCIe 4 x16<br>**Multimedia:**<br>**Unitate optica:** slim SuperMulti DVDRW<br>**Porturi minime:**<br>- 1 x HDMI 2.1<br>- 2 x DisplayPort 2.1<br>- 3 x USB 2.0<br>- 3 x USB 3.2 TYPE A gen 2<br>- 2 x USB 3.2 TYPE A gen 1<br>- 1 x USB 3.2 TYPE C<br>- 1 x RJ-45 LAN: 10/100/1000 Mbps | Se va prezenta Declaratia de Conformitate CE, dupa caz /Certificatul de Conformitate CE, dupa caz<br>Se va anexa o declaratie in acest sens.<br>Transportul pana la sediul beneficiarului. | Perioada de garantie acordata echipamentului va fi de minim 24 de luni garantie extinsa pentru minim 12 de luni si incepe dupa data livrarii, punerii in functiune, testarea functionala de catre specialistii autorizati ai distribuitorului/ producatorului si dupa incheierea procesului verbal de dare in folosinta/receptie, perioada neconditionata de numarul de ore de functionare sau de alti parametri. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm)<br>- 1 x audio line-in/line-out<br>Nu se accepta adaptoare pentru porturile si interfetele echipamentului<br>**Specificatii sasiu:**<br>- Form factor : Tower<br>- Sursa alimentare: minim 400W, eficienta minim 92%, PFC activ<br>- Carcasa va fi prevazuta cu filtru de praf<br>- Senzor de intruziune / de deschidere a carcasei: Sistemul va avea capacitatea de a detecta si de a inregistra in interfata de management / BIOS orice tentativa sau actiune de deschidere neautorizata a carcasei<br>- Carcasa unitatii centrale trebuie sa permita, fara utilizarea de unelte, deschiderea / demontarea capacului (panoului lateral) de acces la componentele interne, precum si inlocuirea acestora (stocare, memorie, unitate optica)<br>**Accesorii incluse:**<br>- Tastatura USB black EU, acelasi brand cu unitatea centrala furnizata, lungime cablu minim 1.8m<br>- Limba tastatura: Tastatura US international<br>- Mouse USB black, acelasi brand cu unitatea centrala furnizata, lungime cablu minim 1.8m<br>**Securitate:**<br>- Certificare FIPS 140-2<br>- Blocari fizice: Slot de securitate Kensington si mecanism dedicat care sa permita fixarea unui lacat sau a unui dispozitiv echivalent de blocare mecanica, in scopul prevenirii deschiderii neautorizate a carcasei si accesului la componentele interne;<br>- Securitate – TPM: Chip de securitate integrat, TPM 2.0<br>- Securitate – USB: Posibilitatea de a bloca/debloca individual porturile USB si de a permite folosirea porturilor USB doar de tastatura si mouse, fara transfer pe medii externe USB<br>- Securitate – parole: Power-on password; Accesul la setari pe baza de parola;<br>- Securitate – boot: Controlul secventei de boot, cu posibilitatea restrictionarii boot-arii de pe medii de stocare externa (USB, medii optice etc.)<br>- Securitate – BIOS: Facilitate de reparare a BIOS-ului | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | in eventualitatea in care acesta este corupt<br>**Certificari ecologice:**<br>- ENERGY STAR<br>- EPEAT Climate+ Gold<br>- RoHS / WEEE / TCO<br>**Sustenabilitate / Material:**<br>-60% plastic reciclat post-consumator folosit in carcasa<br>-Foloseste plastic colectat din ocean (OBP) in carcasa difuzoarelor (speaker enclosure), carcasa/tubulatura ventilatoarelor (fan housing / ducts) si banda panoului I/O frontal (front I/O strip). Procentul de plastic colectat din ocean continut in fiecare componenta variaza in functie de produs<br>- cel putin 85% plastic reciclat provenit din echipamente IT si electronice<br>- principiilor de protectie a mediului si dezvoltare durabila: carcasa si componentele interne ale echipamentului contin materiale plastice reciclate sau recuperate din medii cu risc de poluare (Ocean-bound)<br>- ambalajul exterior si elementele de protectie din carton ondulat trebuie sa provina 100% din surse gestionate sustenabil si sa fie 100% reciclabile<br>- utilizarea otelului reciclat: folosirea a 20% otel reciclat tip SGCC in componenta sasiului (chassis) si a sursei de alimentare (PSU)<br>- continut redus de halogen (sau cu un continut redus de substante halogenate)<br>- alimentare si eficienta energetica: sistemul va fi echipat cu o sursa de alimentare cu eficienta energetica ridicata, cel putin de tip 80 Plus Platinum asigurind un consum redus de energie si o disipare optima a caldurii<br>- materialele sustenabile: elementele de plastic din componenta carcasei sistemului vor contine cel putin 60% plastic reciclat post-consum (PCR) sau materiale alternative cu un profil de sustenabilitate si performanta ecologica echivalent<br>**Amprentei de Carbon a Produsului (PCF):** Produsul respecta standardele de ecodesign si sustenabilitate, avind o amprenta de carbon estimata la 180 kg CO2e pe ciclul de viata.<br>**Acesorii incluse:**<br>- Minim 1,8 ml - cablu alimentare standarde Romania pentru priza 230V,<br>- manual in limba romana | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Afisare: Monitor acelasi brand cu unitatea centrala furnizata**<br>**Diagonala display:** Minimum 23.8 inch<br>**Format display:** Full HD<br>**Tehnologie display:** IPS<br>**Iluminare:** Led<br>**Design:** minim 3 margini subtiri<br>**Rezistenta la zgirieturi:** Certificare 3H<br>**Aspect Ratio:** 16:9<br>**Luminozitate:** minim 250 nits<br>**Contrast:** minim 1000:1<br>**Finisaj display:** Anti-glare<br>**Rezolutie:** 1920 x 1080<br>**Rata refresh:** minim 100 Hz<br>**Color Gamut:** 72% NTSC<br>**Culori afisate:** minim 16,7 milioane<br>**Unghi de vizualizare( orizontala/ vertical ):** 178° / 178°<br>**Porturi:** 1x HDMI 1.4, 1 DisplayPort 1.2, 1x VGA<br>**Sursa de alimentare:** interna<br>**Unghiul de inclinare a ecranului:** minim -5 to +23°<br>**Protectia vizuala:**<br>- tehnologie Flicker-free certificata TÜV<br>- tehnologie hardware integrata pentru reducerea emisiilor de lumina albastra daunatoare certificata TÜV<br>**Software de management:** echipamentul va fi compatibil cu o aplicatie software dedicata pentru gestionarea setarilor de afisaj<br>**Securitate:** echipamentul va fi prevazut cu un slot standard pentru cablu de securitate / antifurt<br>**Sustenabilitate / Material:**<br>- cel putin 85% plastic reciclat provenit din echipamente IT si electronice<br>- Ambalajul exterior si elementele de protectie din carton ondulat trebuie sa provina 100% din surse gestionate sustenabil si sa fie 100% reciclabile<br>- continut redus de halogen (sau cu un continut redus de substante halogenate)<br>**Acesorii incluse:**<br>-cablu de alimentare standarde Romania pentru priza 230V, cablu HDMI,<br>-manual in limba romana | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Alte cerinte :** Unitatea centrala, placa de baza, tastatura, mouse-ul si monitorul sa fie de la acelasi producator, iar pentru evitarea oricaror falsuri aceastea sa fie inscriptionate industrial cu sigla producatorului.<br>Toate componentele sistemului trebuie sa fie instalate direct de catre producator, din fabrica. Configuratia hardware completa trebuie sa poata fi verificata pe site-ul oficial al producatorului prin introducerea numarului de serie al echipamentului.<br>**Mentiune Livrare:**<br>Pretul include livrarea, testarea si punerea in functiune, cu toate accesoriile incluse | | |
| 2 | **Multifunctional A3 si A4 color 2 tavi cu stand** | 2 | Bucata | Centrul de Recuperare și Reabilitare Sf. Apostol Andrei Craiova str. G-ral Dragalina, nr.60A, jud. Dolj - 1 bucata<br>si la<br>Centrul de Recuperare și Reabilitare „Floare de Colț" Băilești Strada Carpati nr.66, jud. Dolj - 1 bucata | Maxim 45 de zile. | **Tehnologie utilizata:** $D^2$ Exposure OLED<br>**Functii integrate**: Imprimare, Copiere, Scanare, Stocare, Transmitere digitala securizata<br>**Format documente**: A3 (pentru toate functiile: imprimare, copiere si scanare).<br>**Panou de control**: Ecran tactil color WVGA (Touchscreen) de minimum 7 inch (17.8 cm), cu interfata intuitiva personalizabila.<br>**Mod de pornire rapida:** ≤ 4 secunde<br>**Timpul de iesire a primei copii (FCOT):** maximum 7,0 secunde in modul monocrom si maximum 8,7 secunde in modul color.<br>**Performante Imprimare si Copiere**: Viteza de imprimare/copiere: Minimum 26 pagini pe minut (ppm) in format A4 (atit monocrom, cit si color) si minimum 15 ppm in format A3.<br>**Functii speciale la imprimare:** Imprimare securizata, filigran securizat, antet/subsol, aspect pagina, reducere toner<br>**Rezolutie nativa de imprimare**: Rezolutie ultra-inalta de minimum 4800 x 2400 dpi<br>**Specificatii functie Send (trimitere):** - catre destinatie e-mail/FAX prin internet (SMTP), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV<br>**Protocol de comunicatie:** Fisier: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV, E-mail/iFax: SMTP (trimitere), POP3 (primire)<br>**Format fisiere:** TIFF (MMR), JPEG, PDF (compact, cu posibilitate de cautare, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace&Smooth, criptat), XPS (compact, cu | Se va prezenta Declaratia de Conformitate CE, dupa caz /Certificatul de Conformitate CE, dupa caz<br>Se va anexa o declaratie in acest sens.<br>Transportul pana la sediul beneficiarului. | Perioada de garantie acordata echipamentului va fi de minim **12 de luni** garantie extinsa pentru minim 12 de luni si incepe dupa data livrarii, punerii in functiune, testarea functionala de catre specialistii autorizati ai distribuitorului/ producatorului si dupa incheierea procesului verbal de dare in folosinta/receptie, perioada neconditionata de numarul de ore de functionare sau de alti parametri. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | posibilitate de cautare), PDF/XPS (semnatura dispozitiv, semnatura utilizator), Office Open XML (PowerPoint, Word)<br>**Rezolutie de copiere/scanare (dpi):** 600 x 600<br>**Functii de copiere:** - copii multiple pina la 999 de exemplare<br>-marire/ micsorare variabila: 25 – 400 % (trepte de 1%)<br>-copiere carte de identitate, omitere pagini goale, original cu format atipic, copiere rezervata, mostra copiere, eliminare culori, marire/reducere presetate in functie de suprafata, fata-verso, reglare densitate, selectare tip de original, mod intrerupere, carte pe doua pagini, original fata-verso,<br>**Software de scanare:** Color Network ScanGear 2, disponibil gratuir pe site-ul producatorului<br>**Metoda de scanare:** Scanare si trimitere, scanare prin tragere, scanare in retea, scanare pe unitate de memorie (stick de memorie USB), scanare pe dispozitive mobile, scanare in servicii cloud<br>**Gestionarea eficienta a resurselor de hirtie:** posibilitatea realizarii automate a operatiunilor de imprimare si copiere fata-verso, fara interventia utilizatorului<br>**Automatizarea procesarii documentelor:** Unitate DADF cu alimentare automata si scanare fata-verso a documentelor printr-o singura trecere , fara necesitatea intoarcerii manuale a acestora de catre utilizator.<br>**Capacitate DADF**: Minimum 100 de coli.<br>Viteza de scanare: Minimum 120 ipm (imagini pe minut) in mod fata-verso.<br>**Gestionare Hirtie**: - **Capacitate alimentare:** capacitate minima de 1200 coli, 1 x tava universala, 2 x casete standard de alimentare cu hirtie, fiecare avind o capacitate de minimum 550 de coli<br>**Capacitate iesire:** minim 250 de coli<br>**Tip hartie:** hirtie subtire, simpla, reciclata, colorata, carton, de calc, de corespondenta, folie transparenta, etichete, hirtie preperforata, cu antet, plicuri(COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5), plic personalizat (plic: 98 x 98 mm – 320 x 457,2 mm)<br>**Format hartie:** SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Format personalizat ( 98,4 x 139,7 mm – 320 x 457,2 mm), format atipic (100 x 148 mm – 304,8 x 457,2 mm) | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Greutate hartie:** 52 – 256 g/mp<br>**Memorie sistem:** Minimum 3 GB RAM<br>**Viteza procesorului:** minim 1,6 GHz, dual core<br>**Capacitate stocare interna**: Minimum 64 GB stocare de tip eMMC (sau echivalent mediu solid).<br>**Conectivitate interfete**: - Interfata de retea cu fir Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T),<br>-conexiune Wireless integrata (Wi-Fi)<br>-3 x port USB<br>**Limbaje de descriere a paginii:** Suport nativ standard pentru limbajele PCL6/PCL5 si UFR II (sau echivalente).<br>**Flexibilitatea si mobilitatea procesului de imprimare**: AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, uniFLOW Online si Universal Print ce permit imprimarea directa de pe dispozitive mobile si din servicii de stocare/cloud, fara necesitatea utilizarii unei statii de lucru intermediare, compatibile cu principalele sisteme de operare<br>**Compatibilitate cu sistemele de operare:** Android, Windows, Chrome OS, macOS<br>**Compatibilitate cu fonturi PostScript Roman:** echipamentul trebuie sa dispuna de o biblioteca interna de minimum 136 de fonturi PostScript standard, pentru asigurarea compatibilitatii si redarii corecte a documentelor<br>**Securitatea documentelor:** imprimare securizata, imprimare securizata criptata, imprimare cu punere fortata in asteptare, securitatea scanarii (PDF criptat, PDF/XPS cu semnatura dispozitiv), securitatea datelor trimise<br>**Gestionarea si verificarea dispozitivului:** Parola administrator, gestionare certificate digitale si chei, certificate SAN, jurnal audit, cooperare cu sistemul extern de audit al securitatii (SIEM), setare politica de securitate<br>**Piedestal suport mobil cu spatiu de depozitare:** consola stabila de sustinere, originala sau perfect compatibila cu structura echipamentului, care asigura ergonomia utilizarii la sol si ofera spatiu interior pentru depozitarea consumabilelor/hirtiei.<br>Instrumente de gestionare de la distanta: Consola de management, Serviciu de distributie si gestionare de la distanta, Serviciu de monitorizare | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Mentiune Livrare:** Pretul include livrarea, testarea si punerea in functiune, cu toate accesoriile incluse. | | |
| 3 | **Videoproiector** . | 2 | Bucata | Centrul de Recuperare şi Reabilitare Sf. Apostol Andrei Craiova str. G-ral Dragalina, nr.60A, jud. Dolj - **1 bucata** si la Centrul de Recuperare şi Reabilitare „Floare de Colţ" Băileşti Strada Carpati nr.66, jud. Dolj - **1 bucata** | Maxim 45 de zile | **Tehnologie / Tip:** Proiectie frontală/de birou DLP<br>**Luminozitate:** min. 4000 ANSI lumeni<br>**Rezolutie nativă:** min. WXGA 1280x800),<br>**Rezolutie maxima:** minim WUXGA 1920 x 1200<br>**Raport aspect nativ:** 16:10 cu suport 16:9 / 4:3<br>**Raport contrast:** min. 20.000:1<br>**Durată viată lampă:** min. 15.000 ore<br>**Zoom optic:** min. **1.1x**<br>**Rata focalizare proiectie:** 1.55 - 1.7<br>**Corectie trapezoidală verticală automată:** ±30°<br>Moduri de imagine: 3D, Luminos, Infografic, Prezentare, Foaie de calcul, sRGB, Utilizator 1, Utilizator 2<br>**Conectivitate:** min. HDMI, VGA, USB Type-A/USB Type-C/USB Type Mini B, RS232, Audio in, Audio out<br>**Audio integrat:** difuzor min. **10W**<br>**Nivel de zgomot:** ≤29 dB (Eco)<br>**Greutate:** ≤2,3 kg<br>**Culoare carcasă:** Alb<br>**Accesorii incluse:** Telecomandă, cablu de alimentare, manual de utilizare in limba romana<br>**Garantie si suport:**<br>- Garantie: minim **36 luni** la sediul beneficiarului cu raspuns a doua zi de la semnalarea unui incident<br>- Se va asigura acces pe durata garantiei la portalul de suport al producatorului, pentru asistenta tehnica, update-uri drivere, informatii tehnice online, etc.<br>- Se vor asigura piese de schimb minim 5 ani de la iesirea din productie<br><br>**Mentiune Livrare:** Pretul include livrarea, testarea si punerea in functiune, cu toate accesoriile incluse. | Se va prezenta Declaratia de Conformitate CE, dupa caz /Certificatul de Conformitate CE, dupa caz<br>Se va anexa o declaratie in acest sens.<br>Transportul pana la sediul beneficiarului. | Perioada de garantie acordata echipamentului va fi de minim 24 de luni, garantie extinsa pentru minim 12 de luni si incepe dupa data livrarii, punerii in functiune, testarea functionala de catre specialistii autorizati ai distribuitorului/ producatorului si dupa incheierea procesului verbal de dare in folosinta/receptie, perioada neconditionata de numarul de ore de functionare sau de alti parametri.<br>**Durata extinsa de viata a lampii echipamentului IT "Videoproiector" va fi de minim** min. 15.000 ore **si incepe dupa data expirarii perioadei de garantie a producatorului.** |
| **LOTUL 2** | | | | | | | | |
| 1. | **Licenta Windows 11 Pro 64 OEM** | 6 | Buc | Centrul de Recuperare şi Reabilitare Sf. Apostol Andrei Craiova str. G-ral | Maxim 45 de zile | Instalarea şi configurarea sistemului de operare nu sunt incluse in pret<br>Garantie comerciala: Garantie de conformitate: 24 luni<br>Mod comercializare: DVD<br>Licentiere: OEM | Se va prezenta Declaratia de Conformitate CE, dupa caz /Certificatul de Conformitate CE, dupa caz | Perioada de garantie/suport tehnic acordata licentelor va fi de minim 24 de luni si incepe dupa |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dragalina, nr.60A, jud. Dolj - **1 bucata** si la Centrul de Recuperare și Reabilitare „Floare de Colț" Băilești Strada Carpati nr.66, jud. Dolj - **1 bucata** | | Licenta pentru: PC nou Versiune: Windows 11 Editie: 11 Pro Platforma: 64-bit Limba: Engleza sau Romana Informatii suplimentare • Licenta de tip OEM (Original Equipment Manufacturer) se poate achizitiona si este folosita legal, numai impreuna cu un calculator nou (functional), desktop. • Legalitatea licentei de tip OEM este conditionata de prezenta acesteia pe aceeasi factura cu sistemul de calcul pe care va fi instalata. **Licenta OEM este legata fizic si legal de placa de baza a Sistemului de calcul desktop de la lotul 1, fiind inseparabile** | Se va anexa o declaratie in acest sens. Transportul pana la sediul beneficiarului. | data livrarii, punerii in functiune, testarea functionala de catre specialistii autorizati ai distribuitorului/ producatorului si dupa incheierea procesului verbal de dare in folosinta/receptie, perioada neconditionata de numarul de ore de functionare sau de alti parametri. In aceasta perioada daca o licenta se invalideaza din motive care nu tin de beneficiar, furnizorul are obligatia sa o inlocuiasca gratuit intr-un termen minim ofertat. |
| 2. | **Licenta Microsoft Office Home & Business 2024 perpetua** | 6 | Buc | Centrul de Recuperare și Reabilitare Sf. Apostol Andrei Craiova str. G-ral Dragalina, nr.60A, jud. Dolj - **1 bucata** si la Centrul de Recuperare și Reabilitare „Floare de Colț" Băilești Strada Carpati nr.66, jud. Dolj - **1 bucata** | Maxim 45 de zile | Include: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote. Drept de utilizare comerciala. Se poate instala pe un singur PC. Licente noi, originale. Licenta Microsoft Office Home & Business 2024 Windosw - Box permanenta Transport inclus O singură achiziție pentru 1 PC Licenta permanenta Versiunile 2024 clasice pentru desktop de Word, Excel, PowerPoint, Outlook și OneNote Acces la resurse de asistență Compatibil cu Windows 11. Funcționează cu Microsoft Teams Beneficii cheie Lucrurile esențiale pentru a rezolva totul. Office pentru firme mici 2024 este destinat familiilor și întreprinderilor mici care doresc e-mail și aplicații Office clasice. Acesta include Word, Excel, PowerPoint și Outlook pentru Windows 11. O singură achiziție, instalată pe 1 PC sau pentru a fi utilizată acasă sau la lucru. Word Excel PowerPoint Outlook | Se va prezenta Declaratia de Conformitate CE, dupa caz /Certificatul de Conformitate CE, dupa caz Se va anexa o declaratie in acest sens. Transportul pana la sediul beneficiarului. | Perioada de garantie/suport tehnic acordata licentelor va fi de minim 24 de luni si incepe dupa data livrarii, punerii in functiune, testarea functionala de catre specialistii autorizati ai distribuitorului/ producatorului si dupa incheierea procesului verbal de dare in folosinta/receptie, perioada neconditionata de numarul de ore de functionare sau de |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Valabilitate: nelimitat. Sistem de operare necesar: Windows 11 | | alti parametri.<br>In aceasta perioada daca o licenta se invalideaza din motive care nu tin de beneficiar, furnizorul are obligatia sa o inlocuiasca gratuit intr-un termen minim ofertat. |

Cerintele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale.
In acest sens vor fi luate in consideratie toate ofertele care, prin propunerea tehnica, asigura un nivel superior al cerintelor minimale din caietul de sarcini; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de sarcini vor fi declarate neconforme in temeiul art. 137 alin. 3 lit. a din HG nr. 395/2016.
Produsele sa respecte specificatiile tehnice solicitate.
Ofertantul va prezenta specificatiile tehnice astfel incit sa se poata demonstra corespondenta propunerii tehnice cu caietul de sarcini.
Achizitia produselor mentionate se va face, conform criteriilor astfel cum sunt prevazute la art. 187 alin. (3) lit. a) din Legea 98/2016, dar cu respectarea stricta a conditiilor minime impuse in prezentul Caiet de sarcini.
Pretul va fi exprimat in lei ( fara TVA), cu maxim doua zecimale.
**Propunerea financiara va contine pret unitar/tip de produs.**
**Ofertantul va depune in mod obligatoriu oferta pentru intreaga cantitate descrisa in cadrul caietului de sarcini.**
Ofertantul poate adauga si precizarile suplimentare, pe care le considera argumente importante in favoarea ofertei sale. Aceste adaugari se vor face imediat dupa cerintele si precizarile solicitate, in aceeasi ordine a elementelor.

**3.3.6 Ajustare:**
NU ESTE CAZUL

**3.4. Extensebilitate**
NU ESTE CAZUL

**3.5.Garantie**
**3.5.1.Garantie**
Toate produsele trebuie sa fie acoperite de garantie pentru cel putin perioada solicitata pentru fiecare produs, garantie extinsa pentru minim 12 de luni de la data livrarii si punerii in functiune. Perioada de garantie incepe de la data punerii in functiune a aparatului sau in cazul aminarii din cauze care nu tin de Contractant, la un interval de 5 zile de la acceptarea produselor de autoritatea contractanta.
Ofertele care vor prezenta o garantie legala sub cea minima solicitata prin caietul de sarcini vor fi respinse ca neconforme.

Garantia trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garantie, inclusiv, dar fara a se limita la:

i. demontare, inclusiv inchirierea de unelte speciale necesare pe durata interventiei (daca este aplicabil);
ii. ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lazi etc.);
iii. transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport international (daca este aplicabil);
iv. diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
v. repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
vi. inlocuirea partilor defecte;
vii. despachetarea, inclusiv curatarea spatiilor unde se efectueaza interventia;
viii. instalarea in starea initiala;
ix. testarea pentru a asigura functionarea corecta;
x. repunerea in functiune.

In perioada de garantie, atit planificarea cit si executia verificarilor si reviziilor periodice recomandate prin documentatia tehnica a produsului cit si interventiile pentru remedierea defectelor de functionare sau de operare (asigurare logistica, manopera, materiale si piese de schimb) vor fi in sarcina furnizorului de echipamente sau subcontractorului agreat si sunt incluse in pretul de achizitie.

### 3.6.Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este de maxim 45 de zile de la data primirii comenzii. Un produs este considerat livrat cind toate activitatile in cadrul contractului au fost realizate si produsul/echipamentul este instalat, functioneaza la parametrii agreati si este acceptat de Autoritatea/entitatea contractanta.

Termenul de livrare ofertat va curge de la data intrarii in vigoare a contractului (respectiv dupa constituirea garantiei de buna executie) si transmiterea comenzii de catre autoritatea contractanta.
Livrarea produselor se va realiza la adresa indicata de autoritatea/entitatea contractanta la nivelul contractului.

Pentru nerespectarea termenului de livrare/ a cantitatilor agreate in perioada de derulare a contractului se vor percepe daune-interese conform prevederilor din contract.
Livrarea se va asigura pe cheltuiala contractantului, iar contravaloarea tututor acestor costuri va fi inclusa in pretul ofertat.
Contractantul va ambala si eticheta produsele furnizate astfel incit sa previna orice dauna sau deteriorare in timpul manipularii si transportului acestora catre destinatia stabilita.
Daca este cazul, ambalajul trebuie prevazut astfel incit sa reziste, fara limitare, manipularii accidentale, expunerii la temperaturi extreme, precipitatiilor din timpul transportului, precum si oricaror altor conditii adverse specificate de producator. In stabilirea marimii si greutatii ambalajului, contractantul va lua in considerare, acolo unde este cazul, distanta fata de destinatia finala a produselor furnizate.
Transportul, asigurarea produselor pe durata transportului, eventualele formalitati vamale, taxele vamale si toate celelalte costuri asociate executarii contractului sunt in sarcina exclusiva a contractantului.
Produsele vor fi asigurate impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul transportului si cauzate de orice factor extern.
Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat si la locul de livrare agreat a produselor si se considera ca a luat in considerare toate dificultatile pe care le-ar putea intimpina in acest sens si nu va invoca niciun motiv de intirziere sau costuri suplimentare.
In cazul in care specificatiile tehnice ale produselor livrate nu corespund cu caracteristicile din Caietul de sarcini, precum si cu cele prevazute in Propunerea tehnica, contractantul are obligatia de a inlocui acel produs cu un produs conform in maximum 48 de ore de la notificare.
Produsele vor fi inscriptionate si/sau etichetate astfel incit sa se poata stabili:

- Tipul si denumirea produsului/codul produsului;
- Producatorul si adresa acestuia/marca producatorului;
- Marcajul CE la aparatura.

In cazul in care din motive obiective inscriptionarea/etichetarea nu se poate efectua pe produs, ea se realizeaza pe ambalaj. Toate notatiile vor fi vizibile, inscrisul fiind rezistent la umezeala.

### 3.7.Operatiuni cu titlu accesoriu, daca este cazul

#### 3.7.1.Instalare, punere in functiune, testare

Toate produsele se vor livra de catre ofertant la sediul beneficiarului, ambalate si vor fi protejate la lovire in timpul transportului.

Contractantul trebuie sa instaleze toate produsele in mod corespunzator.

Odata ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza si toate configurarile/setarile necesare pentru a pune produsele in functiune. Punerea in functiune include, de asemenea, toate ajustarile si setarile necesare pentru a asigura instalarea corespunzatoare, in ceea ce priveste performanta si calitatea, cu toate configuratiile necesare pentru o functionare optima.

Dupa instalare si punere in functiune, se vor efectua teste functionale ale produsului. Contractantul va efectua pe cheltuiala sa si fara nici un fel de costuri din partea Autoritatii/entitatii contractante toate testele pentru a asigura functionarea produsului la parametri agreati. Contractantul ramane responsabil pentru protejarea produselor luind toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri,

zgirieturi si alte deteriorari, pina la acceptare de catre Autoritatea/entitatea contractanta.

### 3.7.2.Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fata locului a personalului desemnat de Autoritatea/entitatea contractanta, **dupa caz**
Sesiunea de instruire se va desfasura in limba romana.
Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport in limba romana, care includ cel putin fise tehnice, manual de utilizare in limba romana.

### 3.8.Servicii de mentenanta

### 3.8.1.Mentenanta in perioada de garantie si garantie extinsa, dupa caz

Operatiunile care trebuie efectuate sunt stabilite de catre parti.
Contractantul este responsabil pentru realizarea operatiunilor de mentenanta.
Inainte de efectuarea operatiunilor de mentenanta, Contractantul comunica Autoritatii/entitatii contractante lista operatiunilor de mentenanta care trebuie efectuate. In functie de disponibilitatea locatiei unde este instalat produsul, este posibil ca mentenanta sa trebuiasca a fi realizata in afara orelor normale de lucru sau la sfirsit de saptamana sau in sarbatori legale. Orele de lucru normale ale Autoritatii/entitatii contractante sunt 8.00-16.00.
Operatiunile de mentenanta care necesita o oprire a produsului se efectueaza in afara orelor normale de activitate. Datele exacte vor fi agreate cu Autoritatea/entitatea contractanta.
Mentenanta trebuie sa acopere toate costurile aferente intervetiei, inclusiv forta de munca, piese de schimb si altele asemenea.
Operatiunile de mentenanta trebuie efectuate in conditii de securitate, cu protejarea adecvata a personalului care efectueaza mentenanta si a altor persoane prezente la locul unde are loc intervetia.
Operatiunile de mentenanta trebuie efectuate de catre personalul calificat al Contractantului sau, dupa caz, al entitatii subcontractoare, acestia avand obligatia de a prezenta in cadrul propunerii tehnice dovada existentei personalului calificat prin prezentarea minim a unei diplome/certificat de service eliberate de producator.
Dupa fiecare interventie, Contractantul trebuie sa efectueze teste de functionare ale produsului si sa prezinte un raport care sa includa activitatile realizate.

### 3.8.2.Mentenanta corectiva in perioada post-garantie, dupa caz
**Nu este cazul**

### 3.9. Suport tehnic pentru echipamente IT
Pe toata durata contractului, in perioada de garantie Contractantul va asigura suport tehnic.
Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autoritatii/entitatii contractante unde se poate semnala orice problema/defectiune care necesita mentenanta in perioada de garantie sau corectiva in perioada de garantie extinsa sau solicita suport tehnic Contractantului in gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura ca orice situatie semnalata este tratata cu promptitudine.
Contractantul va raspunde in timp util la orice incident semnalat de Autoritatea/entitatea contractanta, in functie de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidentia impactul acestuia asupra functionalitatilor produsului.
Nivelele de prioritate sunt:
i.Urgent - incidentul are impact major asupra functionarii produsului. Problema impiedica desfasurarea activitatii Autoritatii/entitatii contractante.
ii.Critic - impact semnificativ asupra functionarii produsului. Problema impiedica desfasurarea in conditii normale a activitatii Autoritatii/entitatii contractante. Nici o solutie alternativa nu este disponibila, insa activitatea Autoritatii/entitatii contractante poate totusi continua, insa intr-un mod restrictiv.

iii.Major - impact mediu asupra desfasurarii activitatii Autoritatii/entitatii contractante. Problema afecteaza minor functionalitatile produsului. Impactul reprezinta un inconvenient care necesita

solutii alternative pentru refacerea functionalitatilor.

iv.Minor - impact minim asupra desfasurarii activitatii Autoritatii/entitatii contractante. Problema nu afecteaza functionalitatile produsului. Rezultatul este o eroare minora care nu impiedica desfasurarea in bune conditii a activitatii Autoritatii/entitatii contractante.

Contractantul trebuie sa asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. In cazul incidentelor cu prioritate "urgent" interventia va fi asigurata 24x7, din momentul primirii sesizarii si pina la remedierea definitiva a problemei si asigurarea functionalitatii integrale a produsului.

Contractantul va trebui sa respecte urmatorii timpi de raspuns, corelati cu nivelul de prioritate a incidentului - acestia se vor particulariza in functie de specificul obiectul contractului, cei de mai jos fiind cu caracter orientativ:

| Nivel prioritate | Timp de raspuns | Timp de implementare solutie provizorie | Timp de rezolvare |
|---|---|---|---|
| Urgent | 30 minute | 4 ore | 24 ore |
| Critic | 2 ore | 24 ore | 48 ore |
| Major | 4 ore | Urmatoarea zi lucratoare | Urmatoarea zi lucratoare |
| Minor | 4 ore | Urmatoarea zi lucratoare | Urmatoarea zi lucratoare |

Nerespectarea timpilor de mai sus da dreptul Autoritatii/entitatii contractante de a solicita penalitati/daune interese in conformitate cu clauzele contractului de achizitie publica/sectoriala de produse.

**3.10. Piese de schimb si materiale consumabile pentru activitatile din programul de garantie extinsa dupa expirarea garantiei daca este cazul**

**3.11. Mediul in care este operat produsul daca este cazul**

NU ESTE CAZUL

**3.12. Constringeri privind locatia unde se va efectua livrarea/instalarea daca este cazul**

NU ESTE CAZUL

## 4. Atribuțiile si responsabilitatile partilor

**Obligatiile principale ale furnizorului**

Furnizorul se obliga ca produsele furnizate sa respecte cel putin calitatea prevazuta in propunerea tehnica. Furnizorul se obliga sa despagubeasca promitentul - achizitor impotriva oricaror daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract.

Ofertantul are urmatoarele obligatii principale:

a. mobilizarea de resurse suficiente si cu expertiza adecvata pentru a asigura gestionarea contractului

b. indeplinirea obligatiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante, astfel incit sa se asigure ca obligatiile sunt indeplinite la parametrii solicitati.

c. asigurarea unui grad de flexibilitate in planificarea modalitatii de gestionare a contractului, pe toata durata de derulare a contractului.

d. transmiterea datelor de identificare si de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului

e. colaborarea cu personalul autoritatii/entitatii contractante alocat pentru verificarea produselor livrate si realizarea receptiilor,

f. reducerea, in masura posibila, la minim, a situatiilor de intirzieri in efectuarea livrarilor, minimizind astfel impactul negativ asupra activitatii autoritatii/entitatii contractante,

g. asigurarea ca orice documente, documentatii si/sau instructiuni furnizate catre personalul autoritatii/entitatii contractante sunt exacte si elaborate in conformitate cu bunele practici specifice in domeniu,

h. colaborarea cu personalul autoritatii/entitatii contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului si pentru asigurarea serviciilor accesorii.

**Atributiile si responsabilitatile autoritatii contractante in implementarea contractului**:

Autoritatea contractanta are dreptul de a inspecta/si sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile (dupa caz) din anexa la contract si in deplina concordanta cu cerintele din documentatia de atribuire. Daca vreun produs inspectat/testat nu corespunde specificatiilor ori este viciat, autoritatea contractanta are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:

a) de a inlocui bunul refuzat, sau

b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsul sa corespunda specificatiilor tehnice si cerintelor autoritatii contractante.

**Autoritatea contractanta are urmatoarele obligatii principale**:

a. desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului,
b. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile si necesare pentru derularea contractului.
c. mobilizarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa, pentru buna derulare a contractului,
d. colaborarea cu Contractantul pentru a identifica in timp util orice eventuale probleme care ar putea aparea pe parcursul derularii contractului,
e. asigurarea acuratetei oricaror informatii puse la dispozitia Contractantului pe durata derularii contractului,
f. monitorizarea indeplinirii tuturor cerintelor din Caietul de Sarcini si a oricaror elemente ale Propunerii Tehnice si Financiare pe durata derularii contractului.
g. notificarea Contractantului prin canalele de comunicatie puse la dispozitie de acesta privind orice incidente sau disfunctionalitati care intervin pe perioada de derulare a contractului,
h. verificarea tuturor documentelor asociate receptiei produselor si serviciilor suport care fac obiectul contractului, respectiv care confirma furnizarea produselor potrivit conditiilor de calitate stabilite in Caietul de sarcini.

## 5. Documentatii ce trebuie furnizate Autoritatii/entitatii contractante in legatura cu produsul

Documentatiile pe care Contractantul trebuie sa le livreze Autoritatii/entitatii contractante in cadrul contractului sunt, dupa caz: fisa tehnica, manual utilizare in limba romina, certificat de conformitate, documentatia de utilizare; documentatia de administrare si operare, garantia produselor emisa de furnizor / producator, factura electronica. CD/DVD-urile suport, daca este cazul;

Toate produsele incluse in contract vor fi furnizate impreuna cu documentatia adecvata, in limba romana.

## 6. Receptia produselor

Receptia produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant si Autoritatea/entitatea contractanta. Receptia produselor se va realiza in mai multe etape, in functie de progresul contractului, respectiv:

a) receptia cantitativa se va realiza dupa livrarea produselor in cantitatea solicitata la locatia indicata de Autoritatea/entitatea contractanta;
b) receptia calitativa se va realiza dupa instalare, punere in functiune si testare a produselor si, dupa caz, toate defectele au fost remediate.

Procesul verbal de receptie calitativa va include unul din urmatoarele rezultate:

a) acceptat;
b) acceptat cu observatii minore;
c) acceptat cu rezerve;
d) refuzat.

Furnizorul se obliga sa asigure resursele umane, materiale, necesare livrarii si montarii produselor.

Produsul va fi insotit de urmatoarele documente care vor face parte din receptia produsului:
a) factura fiscala;
b) avizul de expeditie, dupa caz;
c) dispozitia de livrare, dupa caz;
d) certificatul de calitate;
e) certificatul de garantie;
f) marcaj CE/ declaratia de conformitate;
g) fisa tehnica a dispozitivului care va contine:
g1) denumire dispozitiv/aparat;
g2) tip dispozitiv/aparat;
g3) denumire comerciala dispozitiv/aparat dupa caz
g4) firma producatoare;
g5) tara producatoare;
g6) anul fabricatiei;
g7) serie dispozitiv/aparat;
g8) caracteristici tehnice ale dispozitivului/aparatului;
g9) accesorii incluse;
h) manual de utilizare in limba romana, dupa caz;
i) proces verbal de predare primire (care se va intocmi la predare) , dupa caz;
j)proces verbal de instalare si punere in functiune (care se va intocmi dupa punerea in functiune) , dupa caz;
k)proces verbal de instruire a personalului (care se va intocmi dupa instruirea personalului) , dupa caz;
l)CD/DVD-urile suport, daca este cazul;

**7. Modalitati si conditii de plata**

Contractantul va emite factura pentru fiecare centru, pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificata de Autoritatea/entitatea contractantă.

Factura trebuie sa cuprinda si urmatoarele date: denumirea respectiv <Furnizarea de **Echipamentele IT (calculatoare desktop, multifuncționale, videoproiectoare)** si licente Windows 11 Pro 64 OEM si Microsoft Office Home & Business 2024 perpetue, in scopul implementarii proiectului - cod SMIS: 357122 intitulat Extinderea activitatii centrelor de zi pentru copiii cu dizabilitati Bailesti-Craiova in cadrul Programului incluziune si demnitate sociala 2021-2027 >, denumirea centrului (Centrul de Recuperare și Reabilitare „Sf. Apostol Andrei" Craiova si Centrul de Recuperare și Reabilitare „Floare de Colț" Băilești,) precum si numarul si data contratului de furnizare.

De asemenea pentru evitarea dublei finantari, factura original va avea inscrpitonat "Finantat in cadrul Fondul Social European+ (85%) si Bugetul de stat (13%) si contribuția beneficiar (2%) Contract de finantare nr. PIDS/666/PIDS_P7/OP4/ESO4.11/PIDS_A32/357122".

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea/entitatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

a) certificatul de garanție;
b) declarația de conformitate;
c) avizul de expediție a produsului;
d) procesul verbal de recepție cantitativă;

Facturile vor fi încărcate în sistemul național RO e-Factura.

Autoritatea contractantă se obligă să receptioneze produsele în termenul convenit, se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii facturii și recepției calitative a produselor furnizate, în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

**8. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea contractanta si Contractant (inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)**

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

*i.* Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;
*ii.* Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;
iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;
iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;
v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;
vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);
vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;
viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
ix. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;
x. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);
xi. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);
xii. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.]

Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă:

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Instructiunea nr.10 privind aprobarea Manualului Beneficiarului pentru proiectele finanțate prin PEO 2021-2027 și PoIDS 2021-2027
- Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „Servicii de îngrijire de zi - terapii psihologice pentru copiii cu dizabilități"
- Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționarea Contestațiilor;
- Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82/16.01.2019 pentru aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Alte acte normative în vigoare care derivă, completează, modifică ori sunt emise în aplicarea celor mai sus menţionate.

**9. Managementul/Gestionarea Contractului si activitati de raportare in cadrul Contractului, daca este cazul**

**9.1.** Durata Contractului incepe de la data intrarii in vigoare si se finalizeaza la data expirarii termenului de garantie a produselor sau, dupa caz, la data indeplinirii obligatiilor contractuale in sarcina Partilor.

**9.2.** Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti.

**9.3.** Inceperea furnizarii produselor aferente contractului se realizeaza la data emiterii ordinului de livrare de catre autoritatea contractanta si transmis contractantului, Ordinul de livrare va fi emis in max. 2 zile de la semnarea contractului.

**9.4.** Livrarea produselor si realizarea operatiunilor cu titlul accesoriu ce fac obiectul contractului ( punere in functiune si instruirea utilizatorilor) va dura **max. 45 de zile** de la data comunicarii ordinului de livrare emis de autoritatea contractanta.

**9.5. <u>Principiul de "a nu prejudicia in mod semnificativ" (DNSH – "Do no Significant Harm)</u>**

Operatorul economic se va angaja ca pe tot parcursul derularii contractului, sa respecte obligatiile prevazute in Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice „Servicii de îngrijire de zi - terapii psihologice pentru copiii cu dizabilităţi" pentru proiectele finanţate prin PoIDS 2021-2027 pentru implementarea principiului **DNSH** ( A nu prejudicia in mod semnificativ), astfel cum este prevazut in art. 17 din Regulamentuluiul UE 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, pe toata perioada de implementare a proiectului, obligatii insusite de Autoritatea Contractanta, prin semnarea anexei, respectiv *Declaratie privind respectarea principiului DNSH.*

Astfel avand in vedere *comunicarea Comisiei Europene- Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ"* (2021/C 58/01) în sensul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi reziliență principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentuluiul privind taxonomia.

Respectivul articol defineşte noţiunea **de „prejudiciere în mod semnificativ"** pentru cele şase ***obiective de mediu*** vizate de Regulamentului, dupa cum urmeaza:

1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);
2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creşterea efectului negativ al climatului actual şi al climatului preconizat în viitor asupra activităţii în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;
3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă şi protejarea resurselor de apă şi a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potenţialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafaţă şi subterane,

sau starea ecologică bună a apelor marine;

4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deşeuri şi reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficienţe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creştere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deşeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deşeurilor poate cauza prejudicii semnificative şi pe termen lung mediului;

5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea şi controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creştere semnificativă a emisiilor de poluanţi în aer, apă sau sol;

6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecţia şi refacerea biodiversităţii şi a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiţia bună şi rezilienţa ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor şi a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

## 10. Evaluarea performantei Contractantului, daca e cazul

NU ESTE CAZUL

## 11. Anexe

| **Numar anexa** | **Denumire anexa** |
|---|---|
| Anexa 1: | Proces-verbal de receptie documente/rapoarte – elemente cantitative |
| Anexa 2: | Proces-verbal de receptie documente/rapoarte – elemente calitative |

## 12. Precizari finale

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge orice oferta sau toate ofertele, in situatia in care :

a)parametrii calitativi ai produsului ofertat si/sau conditiile economice prezentate de ofertanti sunt inacceptabile;

b)nu respecta prevederile legale in vigoare;

c)nu respecta prevederile prezentului caiet de sarcini;

d)valorile prezentate de ofertanti in oferte depasesc cu valori inacceptabile pentru achizitor valorile estimate si prevazute in buget;

Nota: Toate aspectele si cerintele mentionate in prezentul caiet de sarcini sunt obligatorii.

**Sef Serviciu Analize Tehnice**
**Laurentiu Bezna**

**Inspector**
**Gratian Tanasie**

**Proces-verbal de receptie cantitativa**

| | |
|---|---|
| *Contract nr.* | |
| *Contractant* | |
| *Referinta proiectului, daca este cazul* | |
| *Data livrare produs* | |

| *Nr.* | *Denumirea (conform Caiet de Sarcini/Contract)* | *Referinta (conform Caiet de Sarcini/Contract)* |
|---|---|---|
| 1. | | |
| 2. | *[introduceti]* | *[introduceti]* |
| 3. | *[introduceti]* | *[introduceti]* |
| 4. | *[introduceti]* | *[introduceti]* |

**Contractant** **Autoritatea Contractanta**

**Data:**

**Nume:**

**Functia:**

**Aprobat:**

**Proces-verbal de receptie calitativa**

1. Context

| | |
|---|---|
| 1.1. Contract | |
| 1.2. Contractant | |
| 1.3. Referinta proiectului (daca este cazul) | |

2.Lista produselor

| 2.1. Produs | 2.2 Referinta (conform Caiet de Sarcini/Contract) | 2.3. Termenul de livrare |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

3. Concluzii cu privire la acceptare

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | 3.1. Acceptare (fara observatii/rezerve) | |
| ☐ | 3.2. Acceptare cu observatii minore | |
| ☐ | 3.3. Acceptare cu rezerve (Contractantul se angajeaza sa corecteze - in timpul convenit - defectele constatate si descrise la punctul 5 din prezentul document). | |
| ☐ | 3.4. Este aplicabila perioada de garantie? | Data finalizarii: |
| ☐ | 3.5. Refuzat (Contractantul se angajeaza sa corecteze greselile constatate si descrise la punctul 5 din prezentul document). Remedierea defectelor trebuie efectuata in conformitate cu cele stabilite in Contract. | |

4. Semnaturi

| 4.1. CONTRACTANT | | 4.2. AUTORITATE CONTRACTANTA/ACHIZITOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data: | | Data: | | Data: | |
| Nume: | | Nume: | | Nume: | |
| Functia: | | Functia: | | Functia: | |
| Aprobat: | | Aprobat: | | Aprobat: | |
| Acceptare finala *[daca este cazul]*: | | | | | |
| Data: | | Data: | | Data: | |
| Nume: | | Nume: | | Nume: | |
| Functia: | | Functia: | | Functia: | |
| Aprobat: | | Aprobat: | | Aprobat: | |

5. Observatii

*[introduceti]*

# FORMULARE

OPERATOR ECONOMIC
(denumirea/numele)

_____

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT ART. 59 ŞI 60 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul _____, reprezentant împuternicit al _____, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) în calitate de _____ (candidat/ ofertant/ ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului_____) la anuntul de publicitate privind achizitia de Echipamente IT (calculatoare desktop, multifuncționale, videoproiectoare), licenta Windows 11 Pro 64 OEM si licenta Microsoft Office Home & Business 2024 perpetuă, în scopul implementării proiectului cod SMIS: 357122 intitulat Extinderea activității centrelor de zi pentru copiii cu dizabilități –Băilești-Craiova, derulat în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, declar pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând prevederile art. 59 şi 60 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din procedură.

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de achizitie:

1. Stancu Florin Ionut
2. Manea Violeta
3. Surugiu Marinela
4. Bezna Laurentiu
5. Mitroi Ionela Ecaterina
6. Tanasie Gratian
7. Canciu Daniel
8. Rosu Alina Florina
9. Teutan Cordelia-Luminita
10. Gabroveanu Radu-Mihai
11. Enache George Sorin
12. Nedelcu Daniela
13. Bucovina Nicoleta

Subsemnatul _____ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică, având în vedere şi prevederile art. 61 din Legea nr. 98/2016.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data _____/_____/_____

Operator economic,

_____

(semnatura autorizată)

Ofertant

.....

(denumirea)

**DECLARAŢIE**

**privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice**

Subsemnatul, ....., reprezentant împuternicit al ....., *(denumirea operatorului economic)* în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:

**a)** constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

**b)** infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

**c)** infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. $18^1$ -$18^5$ din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

**d)** acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

**e)** spălarea banilor, prevăzută de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

**f)** traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

**g)** fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispun.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării .....,

Ofertant,

.....

(semnătură autorizată și ștampilă)

Operator

.....

(denumirea)

**DECLARAŢIE**
**privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr.98/2016**
**privind achiziţiile publice**

Subsemnatul,....., reprezentant legal/împuternicit al ..... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu ma aflu în situaţia prevăzută la art. 165 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv:

a) mi-am îndeplinit obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată;

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării.....

Ofertant,.....
(semnătură autorizată şi ştampila)

Nota: - Autoritatea contractantă va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat.

- Autoritatea contractantă va exclude din procedura de atribuire un operator economic în cazul în care poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidate.

Ofertant
.....
(denumirea)

**DECLARATIE**
**Privind neincadrarea in prevederile**
**art.167 din Legea 98/2016**

Subsemnatul.....reprezentant legal/imputernicit al.....(denumirea operatorului economic), in calitate de ofertant/ofertant asociat la anuntul de publicitate pentru atribuirea contractului de achizitie publica, avand ca obiect " Echipamente IT (calculatoare desktop, multifuncționale, videoproiectoare), licenta Windows 11 Pro 64 OEM si licenta Microsoft Office Home & Business 2024 perpetuă", codul CPV 30000000-9, la data de .....(zi/luna/an), organizata de D.G.A.S.P.C. Dolj, declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la **art.167 din Legea nr.98/2016** privind achizitiile publice.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii.....

Ofertant,.....
(semnatura autorizata si stampila)

OFERTANT/OPERATOR ECONOMIC

_____

(denumirea/numele)

**FORMULAR DE OFERTĂ**

Către .....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,

1. Examinand invitația de participare transmisă de dvs. cu nr. ....., subsemnatul, reprezentant al ofertantului _____, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerintele cuprinse în documentația mai sus menționată și conform caietului de sarcini să furnizăm _____, cod CPV_____, pentru pretul de _____lei/buc.

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de _____ lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizam produsele conform caietului de sarcini.

3. Ne angajăm să menținem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de _____ zile, respectiv până

(durata în litere și cifre)

la data de _____.

(ziua/luna/anul)

Ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această oferta, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă oferta pe care o puteți primi.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

Data _____/_____/_____

_____, în calitate de _____, legal autorizat să semnez

(numele în clar al persoanei autorizate) ( funcția )

oferta pentru și în numele _____.

(denumirea/numele ofertantului)

*(denumirea/numele ofertant)*

.....

(denumirea/numele ofertant)

ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ

**CENTRALIZATORUL PROPUNERII FINANCIARE**

| Nr. crt. | Denumire produs | Cantitate | Unitatea de măsură | Preţ unitar, lei, fără TVA | Preţ total, lei, fără TVA | Taxa pe valoare adăugată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (denumire produs)<br>_____<br>marca_____<br>model_____ | | buc | | | |
| ... | | | | | | |

Data _____

**Reprezentant imputernicit al Ofertantului**
(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea si denumirea reprezentantului imputernicit)

_____ (semnatura si stampila)

**OFERTANT**

_____

Data: *[introduceţi ziua, luna, anul]*

Anunt de participare nr.: *[introduceţi numărul anuntului ]*

**Formular PROPUNEREA TEHNICA**

**Titlul contractului: „Furnizare Echipamente IT (calculatoare desktop, multifuncționale, videoproiectoare) licenta Windows 11 Pro 64 OEM si licenta Microsoft Office Home & Business 2024 perpetuă"**

Examinând documentaţia de atribuire asociată anunţului de participare numărul _____ *(nr./data anunţului de participare din SEAP sau din suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene)*, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului__(*denumire*)__, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm:

| **Denumirea produsului si caracteristicile din documentaţia de atribuire** | **Denumirea produsului si caracteristicile – oferta furnizor** | **U/M** | **Cantitate** |
|---|---|---|---|
| --- | | | |

Oferta tehnică va fi întocmită în corespondenţă cu specificaţiile din Caietul de sarcini, astfel încât să permită verificarea corespondenței cu cerințele solicitate, punct cu punct.

Prin prezenta propunere tehnică, confirmăm că produsul ofertat *(denumire proprie produs)* îndeplinește toate cerințele specificației tehnice nr. _____ şi ale caietului de sarcini, inclusiv cele privind termenul de livrare, precum şi termenul şi condiţiile de garanţie.

Declarăm că deţinem resursele umane, tehnice şi materiale necesare îndeplinirii contractului.

Declarăm că la elaborarea ofertei am ţinut cont de reglementările naţionale şi comunitare incidente aplicabile în domeniile protecţiei mediului, social şi disciplina muncii şi pe care ne angajăm să le respectăm pe parcursul îndeplinirii contractului.

Alăturat, ne angajăm să anexăm documentele solicitate prin documentaţia de atribuire.

Produsele vor fi livrate la parametrii tehnici minimi prevăzuţi în caietul de sarcini.

Ofertantii vor prezenta, suplimentar fata de informatiile solicitate la capitolele din prezentul formular, orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii propunerii tehnice, asigurandu-se ca au fost tratate toate cerintele solicitate prin Caietul de Sarcini.

Nota: Ofertele care nu satisfac in mod corespunzator cerintele caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme.

Toate informațiile solicitate prin documentatia de atribuire, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite si specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.

Subsemnatul, declar pe propria răspundere că informaţiile de mai sus sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în scopul verificării şi confirmării acestora orice documente doveditoare.

Operator economic,

_____

(semnătura autorizată reprezentant legal/persoana împuternicită)

**Contract de achiziție publică produse**

Nr._____/_____

Prezentul Contract de achiziție publică de produse, (denumit în continuare „Contract"), s-a încheiat având în vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (denumită în continuare „Legea nr. 98/2016"), precum și orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia
încheiat în data de .....,

între:

**DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DOLJ**, cu sediul in Craiova, B-dul Nicolae Titulescu nr.22, Judetul Dolj, tel.0251/416.365, fax.0251/417.838, e-mail: office@dgaspcdolj.ro, cod de înregistrare fiscală CUI 17104359, cont de virament pentru finantari nationale nr. RO34TREZ24A680600564901X , cont de virament pentru finantari cu fonduri europene nerambursabile nr. RO50TREZ24A680600564902X si cont de virament pentru cheltuieli neeligibile nr. RO66TREZ24A680600564903X deschise la Trezoreria Municipiului Craiova, reprezentata prin director general Florin Stancu, în calitate de **Achizitor** și denumită în continuare "Autoritatea contractantă", pe de o parte,
și
S.C. ..... cu sediul în: ....., telefon: .....,
fax: ....., e-mail: ....., număr de înmatriculare .....,
cod de înregistrare fiscală ....., cont IBAN nr. .....,
deschis la ..... reprezentată prin .....,
funcția..... în calitate de și denumită în continuare „Contractant", pe de altă parte,

denumite, în continuare, împreună, "Părțile" și care au convenit încheierea prezentului Contract privind achizitia de **Echipamente IT (calculatoare desktop, multifuncționale, videoproiectoare) licenta Windows 11 Pro 64 OEM si licenta Microsoft Office Home & Business 2024 perpetuă**, in scopul implementarii proiectului cod SMIS: **357122** intitulat Extinderea activitatii centrelor de zi pentru copiii cu dizabilitati Bailesti-Craiova in cadrul Programului incluziune si demnitate sociala 2021-2027, finantat in baza Contractului de finantare Nr: PIDS/666/PIDS_P7/OP4/ESO4.11/PIDS_A32/357122,

**1. DEFINIȚII**

**1.1.** În prezentul Contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel:

(a) Autoritate contractantă/Achizitor- Părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;

(b) Contractant/Furnizor - Părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;

(c) Act Adițional - document prin care se modifică termenii și condițiile prezentului Contract de achiziție publică de produse, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile;

(d) Caiet de Sarcini – anexa 1 la Contract care include obiectivele, sarcinile specificațiile și caracteristicile Produselor descrise în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Autorității/entității contractante, menționând, după caz, metodele și resursele care urmează să fie utilizate de către Contractant și/sau rezultatele care trebuie realizate/prestate și furnizate de către Contractant, inclusiv niveluri de calitate, performanță, protecție a mediului, sănătate publică/sectorială, siguranță și altele asemenea, după caz, precum și cerințe aplicabile Contractantului în ceea ce privește informațiile și documentele care trebuie puse la dispoziția Autorității contractante;

(e) Cazul fortuit – Eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

(f) Cesiune - înțelegere scrisă prin care Contractantul transferă unei terțe părți, în condițiile Legii nr. 98/2016, drepturile și/sau obligațiile deținute prin Contract sau parte din acestea;

(g) Conflict de interese - orice situație influențând capacitatea Contractantului de a exprima o opinie profesională obiectivă și imparțială sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor Autorității/entității contractante, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Contractantului. Aceste restricții sunt, de asemenea, aplicabile oricăror Subcontractanți, acționând sub autoritatea și controlul Contractantului, în condițiile Legii nr. 98/2016, în cazul în care este aplicabil;

(h) Contract - prezentul Contract de achiziție publică/sectorială de produse care are ca obiect furnizarea [se precizează denumirea produselor ce vor fi achiziționate] (și toate Anexele sale), cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, încheiat în scris, între autoritatea/entitatea contractantă și Contractant, care are ca obiect furnizarea de Produse.

(i) Contract de Subcontractare - acordul încheiat în scris între Contractant și un terț ce dobândește calitatea de Subcontractant, în condițiile Legii nr. 98/2016, prin care Contractantul subcontractează Subcontractantului partea din Contract în conformitate cu prevederile Contractului;

(j) Cost- toate cheltuielile efectuate sau care urmează să fie efectuate de către Contractant, în legătură cu executarea prezentului Contract, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul;

(k) Defect (Defecte) / Neconformitate (Neconformități) - execuția de slabă calitate sau deficiențe care încalcă siguranța, calitatea sau cerințele tehnice și/sau profesionale prevăzute de prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă și care fac Produsele livrate necorespunzătoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă precum și orice abatere de la cerințele stabilite în Caietul de Sarcini.

Defectele/neconformitățile/defecțiunile includ și neconformități ale Serviciilor incidentale și/sau defecțiuni/vicii ale Lucrărilor/operațiunilor incidentale cu privire la amplasarea/instalarea Produselor, dacă și cum este cazul dar și viciile aparente cât și viciile ascunse ale Produselor care fac obiectul prezentului Contract, după caz;

(l) Despăgubire - suma, neprevăzută expres în Contract, care este acordată de către instanța de judecată ca despăgubire plătibilă Părții prejudiciate în urma încălcării prevederilor Contractului de către cealaltă Parte;

(m) Dispoziție - document scris(ă) emis(ă) de Autoritatea contractantă în executarea Contractului și cu respectarea prevederilor acestuia, în limitele Legii nr. 98/2016, și a normelor de aplicare a acesteia;

(n) Documentele Autorității contractante - toate și fiecare dintre documentele necesare în mod direct sau implicit prin natura Produselor care fac obiectul Contractului, inclusiv, dar fără a se limita la: planuri, regulamente, specificații, desene, schițe, modele, date informatice și rapoarte, furnizate de Autoritatea contractantă și necesare Contractantului în vederea realizării obiectului Contractului;

(o) Forță majoră - eveniment independent de controlul Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului și care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor de către una dintre Părți și include calamități, greve, sau alte perturbări ale activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecții, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundații, deversări, turbulențe civile, explozii și orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Părților și care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligență;

(p) Furnizor – operator economic care pune la dispoziția unui Contractant, Produse, care fac obiectul prezentului Contract, și care nu are calitatea de Subcontractant;

(q) Furnizare – în cuprinsul prezentului contract termenul de furnizare este echivalentul termenului de livrare și predare, reprezentând momentul în care bunurile achiziționate intră în posesia Autorității contractante.

(r) Întârziere – Perioada de timp calculată de la data scadentă/termenul convenit al executării oricărei obligații contractuale de către AC sau Contractant;

(s) Lege - normă, reglementare cu caracter obligatoriu și care se referă la legislația română dar și la Regulamente emise de CE și, de asemenea, la obligațiile care decurg din tratatele la care este parte statul român și orice altă legislație secundară direct aplicabilă din dreptul comunitar sau din jurisprudența comunitară;

(t) Lună - luna calendaristică (12 luni/an);

(u) Mijloace electronice de comunicare în cadrul Contractului - echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitală, şi stocare a datelor emise, transmise şi, respectiv, primite prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice şi utilizate inclusiv pentru transmiterea Rezultatelor obţinute în cadrul Contractului;
(v) Ofertă - actul juridic prin care Contractantul şi-a manifestat voinţa de a se angaja, din punct de vedere juridic, în acest Contract de achiziţie publică/sectorială de Produse şi cuprinde Propunerea Financiară, Propunerea Tehnică precum şi alte documente care au fost solicitate prin Documentaţia de Atribuire şi prezentate ulterior;
(w) Penalitate – suma de bani stabilită procentual în Contract ca fiind plătibilă de către una dintre Părţile contractante către cealaltă Parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din Contract, în caz de neîndeplinire a unei părţi a Contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligaţiilor, astfel cum s-a stabilit prin Documentele Contractului;
(x) Personal - persoanele desemnate de către Contractant sau de către oricare dintre Subcontractanţi pentru îndeplinirea Contractului;
(y) Preţul Contractului - Preţul plătibil Contractantului de către Autoritatea contractantă, în baza şi în conformitate cu prevederile Contractului, a ofertei Contractantului şi a documentaţiei de atribuire, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin Contract;
(z) Prejudiciu – paguba produsă Autorităţii Contractante de către Contractant prin neexecutarea/ executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor stabilite în sarcina sa, prin prezentul contract;
(aa) Proces-Verbal de Recepţie a Produselor - documentul prin care AC îşi exprimă acordul cu privire la faptul că sunt acceptate Produsele furnizate, întocmit de Contractant şi semnat de Autoritatea contractantă, prin care aceasta din urmă confirmă furnizarea Produselor în mod corespunzător de către Contractant şi că acestea au fost acceptate de către Autoritatea contractantă;
(bb) Recepţia - reprezintă operaţiunea de identificare şi verificare cantitativă şi calitativă a produselor furnizate, prin care AC constată că acestea corespund clauzelor contractuale şi cerinţelor din caietul de sarcini/propunere tehnică prin care Autoritatea contractantă îşi exprimă acordul cu privire la cantitatea şi calitatea produselor furnizate în cadrul contractului de achiziţie publică/sectorială şi pe baza căreia efectuează plata;
(cc) Rezultat/Rezultate - oricare şi toate informaţiile, documentele, rapoartele colectate şi/sau pregătite de Contractant ca urmare a Produselor furnizate astfel cum sunt acestea descrise în Caietul de Sarcini;
(dd) Scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus şi comunicat ulterior, stocat pe suport de hârtie, inclusiv informaţii transmise şi stocate prin Mijloace electronice de comunicare în cadrul Contractului;
(ee) Standarde profesionale - cerinţele profesionale legate de calitatea Produselor care trebuie respectate de către orice Contractant diligent care posedă cunoştinţele şi experienţa necesară şi pe care Contractantul este obligat să le respecte în furnizarea tuturor Produselor incluse în prezentul Contract;
(ff) Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută anumite părţi din contract, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziţie a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziţie publică nu este considerată subcontractare în sensul legii;
(gg) Termen - intervalul de timp în care Părţile trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile, astfel cum este stabilit prin Contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Autorităţii/entităţii contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;
(hh) Zi - înseamnă zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.

## 2. INTERPRETARE

**2.1.** În prezentul Contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural, şi invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen feminin, şi invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

**2.2.** În cazul în care se constată contradicții între prevederile clauzelor contractuale și documentele achiziției, se vor aplica regulile specifice stabilite prin documentele achiziției.
**2.3.** Nulitatea unei clauze nu atrage desființarea contractului, dacă aceasta nu a fost esențială. Celelalte dispoziții contractuale rămân valabile.

## 3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Furnizorul se obligă să furnizeze Echipamentele IT (calculatoare desktop, multifuncționale, videoproiectoare), licenta Windows 11 Pro 64 OEM si licenta Microsoft Office Home & Business 2024 perpetuă, denumite în continuare Produse, pe care Contractantul se obligă să le furnizeze/livreze în conformitate cu prevederile din prezentul Contract, Anexa nr. 1 – Caietul de sarcini, Anexa nr. 2 – Propunerea tehnică, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare, inclusiv operațiunile conexe prevăzute în Caietul de Sarcini, dacă este cazul.
3.2. Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in prezentul contract.

## 4. PREȚUL CONTRACTULUI

4.1.Autoritatea contractantă se obligă să plătească Contractantului prețul total convenit prin prezentul Contract pentru achiziție publică a Produselor, în sumă de _____lei (valoarea în litere) la care se adauga TVA in valoare de _____lei (valoarea în litere).
4.2. Prețul Contractului este ferm, nu se va majora ulterior, si va fi valabil pana la finalizarea contractului.
Sursa de finanțare a contractului: Fondul Social European+ (85%) si Bugetul de stat (13%) si contribuția beneficiar (2%).

## 5. DURATA CONTRACTULUI

5.1. Durata Contractului începe de la data intrarii in vigoare și se finalizează la data îndeplinirii obligațiilor contractuale în sarcina Părților.
5.2.Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți.
5.3 Furnizarea produselor și realizarea operațiunilor cu titlul accesoriu ce fac obiectul contractului (punere în funcțiune, testare și instruirea utilizatorilor) va dura maxim 45 de zile de la data comunicarii ordinului de livrare /comanda emis de autoritatea contractantă. Ordinul de livrare va fi emis in max. 2 zile de la semnarea contractului.

## 6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

**6.1.** Documentele prezentului Contract sunt:

(i) Caietul de sarcini, inclusiv, dacă este cazul, clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare – Anexa nr. 1;
(ii) Propunerea tehnică, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare – Anexa nr. 2;
(iii) Propunerea financiară, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare – Anexa nr. 3;
(iv) Lista produselor ce fac obiectul contractului – Anexa nr. 4;
(v) Acte aditionale,daca exista;
(vi) Contractul de subcontractare, dacă este cazul
(vii) Declaratie pe propria raspundere a beneficiarului real al fondurilor conform articolului 326 din Codul Penal privind falsul in declaratii;

## 7. ORDINEA DE PRECEDENTA

**7.1.** În cazul oricărei contradicții între documentele prevăzute la pct. 6, prevederile acestora vor fi aplicate în ordinea de precedență stabilită conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.
**7.2.** În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată faptul că anumite elemente ale Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini, prevalează prevederile Caietului de sarcini.

## 8. COMUNICAREA INTRE PARTI

**8.1.** Orice comunicare făcută de Părți va fi redactată în scris și depusă personal de Parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii documentului.

**8.2.** Comunicările între Părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii documentului.

**8.3.** În cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, aceasta trebuie să indice această cerință în comunicarea sa și să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen limită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la timp și în termen a comunicării sale.

**8.4.** Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele:

| | |
|---|---|
| Pentru | Pentru |
| Autoritatea/entitatea contractantă: | Contractant: |
| Adresă: | Adresă: |
| Telefon/Fax: | Telefon/Fax: |
| E-mail: | E-mail: |
| Persoana de contact: | Persoana de contact: |

**8.5.** Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepție, notificare și altele) întocmit în cadrul Contractului, este realizat și transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodusă și înregistrată.

**8.6.** Orice comunicare între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale Contractului (titlul și numărul de înregistrare) și să fie transmisă la adresa/adresele menționate la pct. 8.4.

**8.7.** Orice comunicare făcută de una dintre Părți va fi considerată primită:

(i) la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți,

(ii) la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,

(iii) la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax sau e-mail (cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerată primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare).

**8.8.** Părțile declară că sunt de acord că nerespectarea cerințelor referitoare la modalitatea de comunicare stabilite în prezentul Contract să fie sancționată cu inopozabilitatea respectivei comunicări.

**8.9.** În orice situație în care este necesară emiterea de notificări, înștiințări, instrucțiuni sau alte forme de comunicare de către una dintre Părți, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba Contractului și nu vor fi reținute sau întârziate în mod nejustificat.

**8.10.** Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă celeilalte Părți, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil.

## 9. INCEPERE, INTARZIERI, SISTARE

9.1.Contractantul are obligația de a începe furnizarea Produselor în conformitate cu prevederile din prezentul contract.

9.2.În cazul incidenței unei situații de caz fortuit sau forță majoră, obligațiile se suspendă pe parcursul existenței acestor evenimente, urmând ca termenul de predare a bunurilor să fie prelungit cu un termen care nu poate depăși durata de existență a evenimentului considerat caz, încheindu-se în acest sens un act adițional. Contractantul nu datorează în acest caz penalități de întârziere.

## 10. DERULAREA SI MONITORIZAREA CONTRACTULUI

10.1.Contractantul va întreprinde toate măsurile și acțiunile necesare sau corespunzătoare pentru realizarea cel puțin a performanțelor contractuale astfel cum sunt stabilite în Caietul de Sarcini.

## 11. RECEPTIE, INSPECTII SI TESTE

11.1 – Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa nr. 1 la prezentul contract.

11.2 – Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în documentatia de atribuire a prezentului contract.

11.3 – Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia finală a produselor .

11.4 – Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul, in termen de 5(cinci) zile de la constatarea necorespondentei cu specificatiile din documentatia de atribuire, fără a modifica preţul contractului are obligaţia:

a) de a înlocui produsele refuzate; sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.

11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.

11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în prezentul contract.

## 12. AMBALARE SI MARCARE

12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.

(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

12.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.

12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

## 13. LIVRAREA SI DOCUMENTELE CARE INSOTESC PRODUSELE

13.1 – Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor in ordinul de livrare, respectiv la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Sf. Apostol Andrei Craiova, str. G-ral Dragalina, nr.60A, jud. Dolj si la Centrul de Recuperare şi Reabilitare „Floare de Colţ" Băileşti, Strada Carpati nr.66, jud. Dolj respectând termenul stabilit la art. 5.3 al prezentului contract.

respectând termenul stabilit la art. 5.3 al prezentului contract.

13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele, si anume:

*a) Factura fiscala;*

*b) Avizul de insotire a marfii;*

*c) Certificatul de calitate si conformitate;*

*d) Certificatul de garanţie*

*e) Cartea tehnică a aparatului dupa caz*

*f) Manualul de utilizare a echipamentului în limba română*

13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepţie produselor.

## 14. ASIGURARI

14.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul comercial de livrare convenit la art. 5.3 al prezentului contract.

## 15.MODIFICAREA CONTRACTULUI, CLAUZE DE REVIZUIRE

15.1 .Partile contractante au dreptul, pe durata prevazuta la art. 5 al prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, pentru situatii care nu au putut fi prevazute la data inchierii contractului.

## 16. SERVICII

16.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii furnizării produselor, cum ar fi transportul la destinatia finala, fara a fi limitate la acestea, fără a modifica preţul contractului.

16.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, in sensul respectarii prevederilor art.5.3 al prezentului contract, cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract.

16.3 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.

## 17. PERIOADA DE GARANTIE

17.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite si respecta specificatiile tehnice din cadrul documentatiei de atribuire. Durata termenului de valabilitate al produselor livrate trebuie sa fie de minim 12, respectiv 24 luni in functie de produs, de la data receptiei.

17.2 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această valabilitate.

17.3 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul/piesele cu altele noi, fără costuri suplimentare pentru achizitor in termen de 2 (două) zile de la data transmiterii notificarii sau, după caz, în perioada convenită de părţi. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii produsului/ pieselor.

17.4 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.

## 18. FACTURARE ŞI PLĂŢI ÎN CADRUL CONTRACTULUI

18.1. Furnizorul va emite factura, dupa semnarea procesului verbal de receptie la livrarea produselor, de catre Autoritatea Contractanta .

Pe factura trebuie scrise denumirea produselor, numarul si data contractului de furnizare incheiat cu autoritatea contractanta conform caruia se face plata. De asemenea pentru evitarea dublei finantari fiecare factura originala va avea inscriptionat "Finantat in cadrul Programului incluziune si demnitate sociala 2021-2027, cod SMIS: 357122, Contract de finantare Nr: PIDS/666/PIDS_P7/OP4/ESO4.11/PIDS_A32/357122.

18.2. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre furnizor in termen de 30 (treizeci) zile de la primirea fiecarei facturi prezentata spre decontare.

18.3. Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca produsele au fost livrate conform contractului.

18.4.Plata contravalorii Produselor furnizate se face, prin virament bancar, în baza facturii, emisă de către Contractant pentru suma la care este îndreptăţit conform prevederilor contractuale, direct în contul Contractantului indicat pe factură.

18.5.Moneda utilizată în cadrul prezentului Contract: LEU

18.6.Facturile furnizate vor fi emise şi completate în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

18.7.Dacă factura are elemente greşite şi/sau greşeli de calcul identificate de Autoritatea Contractantă, şi sunt necesare revizuiri, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Contractantului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condiţiilor de formă şi de fond ale facturii.
18.8.Contractantul este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în facturi şi se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât şi foloasele realizate necuvenit, aferent acestora.

## 19. SUBCONTRACTAREA, DACĂ ESTE CAZUL

a. Contractantul are dreptul de a subcontracta părţi din prezentul Contract şi/sau poate schimba Subcontractantul/Subcontractanţii specificat/specificaţi în Propunerea Tehnică numai cu acordul prealabil, scris, al Autorităţii contractante.
b. Contractantul are obligaţia de a prezenta la încheierea Contractului contractele încheiate cu Subcontractanţii desemnaţi în cadrul Ofertei depuse pentru atribuirea acestui Contract. Contractul/Contractele de Subcontractare se constituie anexă la Contract, făcând parte integrantă din acesta.
c. Contractantul are dreptul de a solicita Autorităţii, în orice moment pe perioada derulării Contractului, numai în baza unor motive justificate, fie înlocuirea/renunţarea la un Subcontractant, fie implicarea de noi Subcontractanţi. Contractantul trebuie să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a Autorităţii/entităţii contractante înainte de încheierea unui nou Contract de Subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obţinerii aprobării Autorităţii contractante privind implicarea de noi Subcontractanţi se realizează numai după ce Contractantul a efectuat el însuşi o verificare prealabilă a Subcontractantului ce urmează a fi propus, prin raportare la caracteristicile activităţilor care urmează a fi subcontractate, precum şi prin raportare la prevederile legislaţiei în vigoare de achiziţii publice/sectoriale privind înlocuirea/introducerea unui subcontractant în timpul implementării contractului.
d. Autoritatea contractantă notifică Contractantului decizia sa cu privire la înlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.
e. Contractantul se obligă să încheie Contracte de Subcontractare doar cu Subcontractanţii care îşi exprimă acordul cu privire la obligaţiile contractuale asumate de către Contractant prin prezentul Contract.
f. Niciun Contract de Subcontractare nu creează raporturi contractuale între Subcontractant şi Autoritatea contractantă. Contractantul este pe deplin răspunzător faţă de Autoritatea contractantă pentru modul în care îndeplineşte Contractul. Contractantul răspunde pentru actele şi faptele Subcontractanţilor săi ca şi cum ar fi actele sau faptele Contractantului. Aprobarea de către Autoritatea contractantă a subcontractării oricărei părţi a Contractului sau a angajării de către Contractant a unor Subcontractanţi pentru anumite părţi din Contract nu eliberează Contractantul de niciuna dintre obligaţiile sale din Contract.
g. În cazul în care un Subcontractant nu reuşeşte să îşi execute obligaţiile contractuale, Autoritatea contractantă poate solicita Contractantului fie să înlocuiască respectivul Subcontractant cu un alt Subcontractant, care să deţină calificările şi experienţa solicitate de Autoritatea contractantă, fie să preia el însuşi partea din Contract care a fost subcontractată.
h. Partea/părţile din Contract încredinţată/încredinţate unui Subcontractant de Contractant nu poate/pot fi încredinţate unor terţe părţi de către Subcontractant.
i. Orice schimbare a Subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Autorităţii contractante sau orice încredinţare a unei părţi din Contract, de Subcontractant către terţe părţi este considerată o încălcare a Contractului, situaţie care îndreptăţeşte Autoritatea contractantă la rezoluţiune/reziliere conform Codului Civil a Contractului şi obţinerea de despăgubiri din partea Contractantului.
j. În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Contractantul trebuie să se asigure că Subcontractantul/Subcontractanţii nu afectează drepturile Autorităţii contractante în temeiul prezentului Contract.
k. În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Autoritatea contractantă poate solicita Contractantului să înlocuiască un Subcontractant care se află în una dintre situaţiile de excludere specificate în Lege la momentul atribuirii contractului.

## 20. CESIUNEA

20.1. In cadrul contractului este permisa doar cesiunea creantelor nascute din contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

20.2. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

20.3. Contractantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al autorității contractante. Contractantul este obligat să îi notifice autorității contractante intenția de a cesiona în parte sau în tot obligațiile derivate din prezentul contract cu 30 de zile înainte de încheierea contractului de cesiune. Contractantul este obligat să anexeze acestei notificări dovada faptului că cesionarul are calificările tehnice și experiența necesară în vederea executării obligațiilor cesionate. Contractul de cesiune a obligațiilor derivate din prezentul contract încheiat fără acordul al autorității contractante nu produce niciun efect.

20.4. Cesiunea obligațiilor derivate din prezentul contract nu va exonera Contractantul de nicio responsabilitate în privința garantării executării acestora de către cesionar. Autoritatea contractantă are dreptul de a se îndrepta împotriva Contractantului ori de câte ori cesionarul nu execută obligațiile derivate din prezentul contract chiar și după acceptarea contractului de cesiune, fără a putea fi condiționată de efectuarea unui demers prealabil împotriva cesionarului.

20.5. Contractantul are obligația de a nu cesiona prezentul contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al autorității/entității contractante. Contractantul este obligat să îi notifice autorității contractante intenția de a cesiona în parte sau în tot contractul cu 30 de zile înainte de încheierea contractului de cesiune. Contractantul este obligat să anexeze acestei notificări dovada faptului că cesionarul are calificările tehnice și experiența necesară în vederea executării contractului. Contractul de cesiune a prezentului contract încheiat fără acordul prealabil al Autorității/entității contractante nu produce niciun efect.

## 21. CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

21.1. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj prelucrează datele cu caracter personal in scopul executarii Contractului și îndeplinirii unor obligații contractuale, în relația cu Beneficiarul. Prelucrarea acestor datelor are la bază îndeplinirea unei obligații legale, executarea unui Contract și consimțământul Părților liber exprimat prin semnarea prezentului Contract.

21.2. Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate în scopurile indicate mai sus sunt următoarele: numele, sediul/domiciliul părților, CNP-ul, seria și numărul Cărții de identitate ale semnatarilor (dacă este cazul), datele de identificare ale societăților semnatare, adresele de e -mail, numerele de telefon, etc.

21.3. Colectarea datelor cu caracter personal se realizează direct, prin intermediul Contractului, iar datele cu caracter personal sunt apoi preluate în baza de date menținută de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj pentru scopurile mai sus menționate.

21.4. Pentru realizarea obiectului de activitate, părțile își exprimă acordul pentru dezvăluirea datelor cu caracter personal, în scopul oferirii unor servicii de calitate.

21.5. Datele prelucrate pe baze contractuale vor fi păstrate până la îndeplinirea termenelor legale. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va desfășura până la data la care părțile își retrag consimțământul cu privire la prelucrare sau pe o durată de maxim 3 ani de la expirare, dacă nu intervine o astfel de opoziție/retragere a consimțământului.

21.6. Datele cu caracter personal vor fi stocate exclusiv pentru timpul necesar și pentru atingerea scopului de prelucrare, iar Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj va lua măsurile necesare pentru a evalua perioada de timp necesară, respectând principiile și regulile de prelucrare a datelor, stabilite prin legislația aplicabilă.

21.7 În cazul în care ajunge la concluzia că, ulterior expirării perioadei sau a retragerii consimțământului persoanei desemnate, există un interes legitim, o obligație legală, sau un alt temei de a prelucra ulterior datele personale în alte scopuri, părțile vor fi informate în mod corespunzător cu privire la acest lucru.

21.8 După expirarea duratei prelucrării indicate mai sus, sau după retragerea consimțământului și în cazul în care nu mai există motive legale sau legitime pentru a prelucra datele personale, datele vor fi șterse din baza de date.

21.9 Prestatorul conferă persoanelor fizice sau juridice vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal următoarele drepturi generale: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare,

dreptul de ştergere, dreptul de a restricţiona procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la obiect, drepturi legate de luarea de decizii automatizate şi de profilare.

21.10 În caz de litigiu Părţile au dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi / sau dreptul de a se adresa instanţelor de judecată competente.

21.11 Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuată în orice moment, prin adresarea unei solicitări scrise, datată şi semnată, sau în format electronic, către Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj la adresa din Contract.

21.12 Părţile se obligă să transmită orice alte informaţii necesare cu privire la cele de mai sus, inclusiv cu privire la modul de exercitare al drepturilor prevăzute în norma juridică aplicabilă, cu condiţia recepţionării unei solicitări scrise, datate şi semnate la coordonatele de contact menţionate mai sus.

## 22. OBLIGATIILE SI DREPTURILE PRINCIPALE ALE AUTORITATII CONTRACTANTE

22.1 Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract.

22.2 Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.

22.3 Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de 30 zile de la înregistrarea în contabilitate a facturii fiscale la Achizitor.

## 23. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE FURNIZORULUI

23.1 Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului, produsele definite în anexa la prezentul contract.

23.2 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele prezentate in documentatia de atribuire a prezentului contract.

23.3 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele in termen de maxim 45 de zile de la data transmiterii ordinului de livrare de catre achizitor.

23.4 Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva nerespectarii oricaror clauze ale prezentului contract.

## 24.CONFLICTUL DE INTERESE

24.1. Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite derularea obiectivă şi imparţială a Contractului. Conflictele de interese pot apărea, în mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul derulării Contractului trebuie notificat în scris Autorităţii contractante, fără întârziere.

24.2. Contractantul se va asigura că Personalul său nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Contractantul va înlocui, imediat şi fără vreo compensaţie din partea Autorităţii contractante, orice membru al Personalului său, care se regăseşte într-o astfel de situaţie (ex.: înlocuire, încetare, aprobare, deplasare/delegare, orar/program), cu o altă persoană ce îndeplineşte condiţiile minime stabilite prin prezentul Contract.

24.3. Contractantul are obligaţia de a respecta prevederile legale în domeniul achiziţiilor cu privire la evitarea conflictului de interese. Contractantul nu are dreptul de a angaja sau de a încheia orice alte înţelegeri privind furnizarea de produse, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii Contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii/entităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicaţi în procedura de atribuire cu care autoritatea/entitatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii Contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 (douăsprezece) luni de la încheierea Contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii/rezilierii contractului.

## 25.CONDUITA CONTRACTANTULUI

25.1. Contractantul/Personalul Contractantului/Subcontractanţii va/vor acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Autoritatea/entitatea contractantă, conform regulilor şi/sau codului de conduită al domeniului său de activitate precum şi cu discreţia necesară.

25.2. În cazul în care Contractantul sau oricare dintre Subcontractanții săi se oferă să dea/să acorde sau dau/acordă oricărei persoane mită, bunuri, facilități, comisioane în scopul de a determina sau recompensa îndeplinirea/neîndeplinirea oricăror acte sau fapte în legătură cu prezentul Contract sau pentru a favoriza/defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul Contract, Autoritatea/entitatea contractantă poate decide încetarea Contractului.
25.3. Contractantul și Personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea Contractului.

## 26. OBLIGAȚII PRIVIND DAUNELE ȘI PENALITĂȚILE DE ÎNTÂRZIERE

26.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a calcula, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,04 % pe zi din valoarea marfii comandate si nelivrate.
26.2. In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termenul contractual atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,04% pe zi din valoarea facturii neonorate.
26.3.Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.
26.4. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

## 27. OBLIGAȚII ÎN LEGĂTURĂ CU CALITATEA PRODUSELOR

27.1.Autoritatea contractantă notifică Contractantul cu privire la fiecare Neconformitate imediat ce acesta o identifică. La Finalizare, Contractantul notifică Autoritatea/entitatea contractantă cu privire la Defectele /Neconformitățile care nu au fost remediate și comunică Autorității/entității contractante perioada de remediere a acestora. Drepturile Autorității contractante cu privire la orice Defect / Neconformitate neidentificat(ă) sau nenotificată de către Contractant, pe perioada de derulare a Contractului, nu sunt afectate. Contractantul remediază Defectele / Neconformitățile, în termenul comunicat de Autoritatea contractantă.
27.2. Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.
27.3. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.
27.4. Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului, de a inlocui produsele refuzate pentru ca acestea sa corespunda specificatiilor lor tehnice.
27.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.
27.6. Prevederile clauzelor 27.2-27.5 nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau altor obligatii prevazute in contract.

## 28. FORȚA MAJORĂ

28.1.Forța majoră și cazul fortuit exonerează de răspundere Părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, în conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil.
28.2.Forța majoră și cazul fortuit trebuie dovedite.
28.3.Partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, de îndată ce s-a produs evenimentul.
28.4.Partea care a invocat forța majoră sau cazul fortuit are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia de îndată ce evenimentul a luat sfârșit.
28.5.Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

28.6.Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

## 29. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

29.1.Prezentul contract încetează în următoarele situații:
a. prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile;
b. prin acordul părților consemnat în scris;
c. prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale.
29.2.În situația rezilierii, totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Contractant a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.
29.3.Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.
29.4.Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.
29.5.Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de livrare, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării Contractantului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denuntarii.
29.6.Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fără efectuarea vreunei alte formalități și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care contractantul subcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile și obligațiile sale.
29.7.Contractul încetează de plin drept, fără intervenția instanței de judecată și fără îndeplinirea vreunei formalități, în situația în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile prevăzute la art.24 din contract. Înainte de a opera rezoluțiunea de plin drept, achizitorul transmite o notificare în legătură cu încălcarea obligațiilor de către contractant, în care acordă un termen de 15 zile pentru îndeplinirea obligațiilor. Dacă după trecerea celor 15 zile contractantul nu își îndeplinește obligațiile, contractul se consideră încetat de plin drept.

## 30. LIMBA CONTRACTULUI

30.1.Limba prezentului Contract și a tuturor comunicărilor scrise va fi limba oficială a Statului Român, respectiv limba română.

## 31. LEGEA APLICABILĂ

31.1.Legea aplicabilă prezentului Contract, este legea română, Contractul urmând a fi interpretat potrivit acestei legi.

## 32. SOLUȚIONAREA EVENTUALELOR DIVERGENȚE ȘI A LITIGIILOR

32.1.Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe și negociere amiabilă, orice neînțelegere sau dispute/divergențe care se poate/pot ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.
32.2.Dacă disputa nu a fost astfel soluționată și Părțile au, în continuare, opinii divergente în legătură cu sau în îndeplinirea Contractului, acestea trebuie să se notifice reciproc și în scris, în privința poziției lor asupra aspectului în dispută precum și cu privire la a soluția pe care o întrevăd pentru rezolvarea ei.
32.3.În ipoteza în care părțile, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, nu reușesc o soluționare amiabilă, fiecare dintre acestea poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente de la sediul achizitorului.
Drept pentru care, Părțile au încheiat prezentul Contract azi, _____, în _____, în _____exemplare în original.

Autoritatea contractantă,

Contractant,